



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

1/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	14
DIREITO PRIVADO 2	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	18
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	20
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	25
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	28
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
DIREITO PRIVADO 3	41
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
DIREITO EMPRESARIAL	68
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	68
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	69

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“USUCAPIÃO FAMILIAR. Sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por desistência da ação. Falecimento do autor no curso da ação com pedido expresso de desistência da ação pelos herdeiros. Insurgência do espólio, ao argumento de que o direito era de titularidade do autor da herança e não dos herdeiros. Espólio consiste de entidade não personificada em relação de direito material, que congrega os interesses das pessoas naturais dos herdeiros. Direito material e processual transmitidos imediatamente aos herdeiros em razão do "droit de saisine". No mais, requisitos da usucapião familiar não comprovados. Abandono do lar não se resume à mudança de um dos cônjuges, exigindo efetivo abandono da família, circunstância que não se verifica no caso concreto. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1045067-40.2015.8.26.0100](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 05/12/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autor em crise renal, internado no Hospital São Luiz – Negativa de cobertura, culminando com a internação particular – Pagamento das mensalidades – Prova – Presença – Suspensão fundada no atraso de pagamento – Abusividade – Ausência de comprovação de ter sido, o segurado, notificado, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 – Obrigação de fazer, consistente no custeio dos procedimentos médico-hospitalares, em estabelecimento credenciado e no limite financeiro de reembolso – Necessidade – Dano moral – Ocorrência – Redução do montante para R\$ 5.000,00, apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002248-10.2023.8.26.0003](#), Rel. Alvaro Passo, j. 19/12/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de negócios jurídicos – Apontado erros e ilicitudes nas doações de imóveis feitas pelo genitor em favor da filha – Sentença de improcedência pelo reconhecimento da decadência – Inconformismo que vinga – Apontada circunstância de nulidade dos negócios jurídicos que não convalidam com o tempo (artigo 169, do CC) – Afastado o reconhecimento da decadência - Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do processo para o exame dos fatos e documentos que instruem o feito - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1032734-55.2022.8.26.0506](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 19/12/23).

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela antecipada de urgência. Quadro de alteração prostática. Procedimento de ressecção endoscópica indicado em caráter de urgência. Cobertura obrigatória, nos termos dos arts. 12, II, "d" e "e" 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Situação, ademais, de exceção ao rol taxativo da ANS, nos termos do art. 10, §13, I, da Lei 14.454/22. Ré que não combateu de forma específica a constatação expressa da r. sentença de que o Nosocômio faz parte da rede credenciada do plano contratado, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Sentença mantida. Recurso improvido. Honorários majorados ao patamar R\$ 2.000,00

em obediência ao disposto no art. 85, §11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1006774-79.2023.8.26.0048](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 08/01/24).

“**ANULATÓRIA** – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS – CONSTATAÇÃO DE MERO ARREPENDIMENTO – PLEITO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025389-12.2020.8.26.0602](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 19/01/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.** Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência visando compelir a ré ao custeio de tratamentos de acordo com o método ABA, para tratamento de transtorno do espectro autista, bem como buscando o recebimento de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos presentes nos autos que são suficientes para o deslinde da causa, aplicando-se a teoria da causa madura. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Abusividade da recusa fundada na alegação de ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS. Descabimento. Procedimentos de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia prescritos ao autor que contam do rol de coberturas da ANS. Inteligência da RN 469, de 9 de julho de 2021, que assegurou cobertura ilimitada para 'pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo'. Cobertura, inclusive do método ABA, sem limitação de sessões, a partir da vigência da referida Resolução. Cobertura de sessões de musicoterapia que é igualmente devida. Entendimento do STJ nesse sentido. Impossibilidade, contudo, de cobertura de atendimentos de auxiliar terapêutico em sala de aula, uma vez que tais serviços possuem natureza educacional, extrapolando o escopo do plano de saúde. Entendimento desta Câmara nesse sentido. Ausência de previsão contratual a autorizar a cobrança de coparticipação por parte da requerida. DANOS MORAIS. Não caracterização no caso em tela. Existência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prejuízo ao paciente. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Sucumbência recíproca. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.” (Apelação Cível nº [1000393-19.2023.8.26.0157](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 15/12/23).

“**PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.** Sentença de parcial procedência, condenando a ré a custear a aquisição de medicamento Canabidiol Zion Medipharma 200mg/ml e afastada a cobertura de sessões de equoterapia. Irresignação de ambas as partes. Sentença reformada 1. EQUOTERAPIA. Transtorno global do desenvolvimento. Precedentes do STJ que reconhecem a eficácia científica do tratamento para o caso. Cobertura devida (art. 10, §13, Lei 9.656/1998). 2. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. Medicamento de uso domiciliar, de fornecimento excluído do plano de saúde, como alegado em contestação. Inteligência dos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, b e c, da Lei 9.656/1998. 3. REFORMA DA SENTENÇA. Recursos providos, para afastar a obrigação de fornecimento de Canabidiol pelo plano de saúde; e obriga-lo a fornecer e custear sessões de equoterapia ao autor. RECURSOS

PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1002898-42.2023.8.26.0008](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 19/12/23).

“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor diagnosticado com leucemia. Prescrição do medicamento *Blinatumomabe*. Negativa de cobertura mediante o argumento de que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial encontra-se rescindido desde janeiro deste ano. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminares. Litispendência. Diferente causa de pedir constatada. Legitimidade ativa do autor reconhecida diante do entendimento da Súmula nº 101 deste E. Tribunal de Justiça. Valor da causa alinhado com a pretensão econômica do autor. Mérito. Não acolhimento. Obrigação da ré reconhecida, a despeito da rescisão do contrato, eis que o autor está em tratamento de leucemia desde, ao menos, 2018 conforme relatório médico acostado ao caderno processual. Aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1.082 do E. STJ. Sentença mantida. **APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010376-35.2023.8.26.0224](#), Rel. Donegá Morandini, j. 19/12/23).

“COBRANÇA. Associação de moradores. Pretensão de pagamento, pelo proprietário de lote, da taxa de manutenção. Observância à tese fixada no Tema nº 492 em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Cobranças que são posteriores ao advento da Lei nº 13.465/17. Associação constituída em 2018, cujo sócio da Ré figura como presidente da Autora, a tornar evidente a ciência da existência da Autora e dos serviços por ela prestados, o que igualmente se evidencia por ser a Ré a instituidora do referido loteamento e com interesse econômico em que fosse caracterizado como "loteamento fechado". Registro dos atos constitutivos da Autora, perante o 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Sorocaba, que já se mostra suficiente a atribuir o caráter de publicidade reclamado, inerente aos registros públicos. Sentença mantida. Verba honorária sem majoração por já fixada em seu patamar máximo. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1016824-25.2021.8.26.0602](#), Rel. João Pazine Neto, j. 19/12/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Suficiência da prova pericial e respectivos esclarecimentos prestados - Condomínio pro diviso – Pretensão dos autores em compelir a requerida a construir novo acesso à parte superior do imóvel comum – Impossibilidade – Inexistência de relação de passagem forçada – Um único imóvel havido em condomínio entre as partes – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1020453-64.2021.8.26.0001](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 19/12/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do requerente – Alegação de que o autor, Prefeito do Município, teve sua honra e imagem violadas em razão de publicações do réu em rede social – Dano moral não configurado – Postagens que denotam apenas descontentamento em relação à gestão do Município, em tom de crítica e sátira – Ausência de ofensa à honra, à imagem ou à reputação do autor – Requerente que ocupa cargo na administração do município, estando disposto a enfrentar críticas mais contundentes da população – A mera utilização da imagem do recorrente em "meme" não configura, por si só, abuso no exercício da liberdade de expressão a ensejar reparação civil – Impossibilidade de apreciação dos

pedidos formulados em contrarrazões – Eventual recurso do réu que não foi submetido ao juízo de admissibilidade – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1000949-20.2023.8.26.0416](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 20/12/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Insurgência da autora – Repetição dos valores em dobro – Má-fé configurada, em razão das inúmeras ações judiciais existentes em que a parte requerida procedeu a descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentados – Aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – Devolução dos valores indevidamente descontados que deve ser em dobro – Majoração dos danos morais – Impossibilidade – Dano moral no valor de R\$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios corretamente arbitrados – Sentença parcialmente reformada, apenas no tocante à repetição do indébito. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1009548-37.2022.8.26.0624](#), Rel. Enio Zuliani, j. 11/01/24).

“**APELAÇÃO** – Ação de usucapião extraordinária – Irresignação dos autores quanto à improcedência de seus pedidos – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva – É incontroverso a existência de enfiteuse sobre o bem usucapiendo, até o ano de 2021, que ilide a posse "ad usucapionem" – Sentença Mantida – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1000981-44.2018.8.26.0531](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 19/01/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL** – ANULATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI — CONTRATO NULO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006060-92.2020.8.26.0576](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 15/12/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA** – Recorrente, uma associação, teve a concessão dos benefícios da justiça gratuita questionada nas contrarrazões recursais – Dada oportunidade para manifestação e apresentação de documentação que justificasse a manutenção do benefício, a apelante não se pronunciou – Associação, conforme demonstrado nos autos, age em desfavor dos próprios associados, descontando quantias inautorizadas, mesmo alegando não ter fins lucrativos – Conduta ilícita não pode ser premiada, especialmente quando desrespeita os propósitos de uma associação – Cassação dos benefícios anteriormente concedidos. **Recurso não conhecido.**” (Apelação Cível nº [1001696- 92.2022.8.26.0128](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 15/12/23).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS** - Plano de saúde - Procedência dos pedidos - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial - Paciente portador de transtorno do espectro autismo

- Prescrição médica para tratamento multidisciplinar - Incidência da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Abusividade da recusa configurada - Exclusão, contudo, da cobertura em ambiente escolar - Assistência que extrapola os serviços médico-hospitalares contratados - Liminar deferida para determinar o custeio do tratamento prescrito logo no início da lide, evitando-se, assim, sofrimento desnecessário - Ausência de dano moral - Sentença reformada em parte para afastar a cobertura do tratamento em ambiente escolar e a condenação em danos morais - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1010933-56.2022.8.26.0224](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 18/12/23).

“**PLANO DE SAÚDE** – Diagnóstico de urticária grave – Negativa do fornecimento do medicamento Omalizumabe, por não cumprir as determinações da ANS – Reexame determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Eficácia reconhecida pelo NAT-Jus - Tratamento que deve ser coberto pelo plano de saúde, conforme parâmetros definidos pelo STJ no julgamento dos EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1043489-46.2019.8.26.0506](#), Rel. Moreira Viegas, j. 19/12/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.** Associação de aposentados. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré no pagamento de R\$ 1.130,28, a título de indenização por danos materiais, com correção do ajuizamento e juros da citação, além de R\$ 1.000,00, por danos morais, corrigidos da sentença e com juros do evento danoso. Sucumbência com a ré, estipulados os honorários em 20% do valor da condenação. Apela o autor, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais, além da majoração dos honorários advocatícios. Apela a ré, alegando, inicialmente, fazer à benesse da justiça gratuita. Cabimento apenas do recurso do autor. Danos morais. Desconto indevido da aposentadoria do autor. Caracterização dos danos morais. Necessidade de atender ao escopo satisfatório e punitivo. Fixação em R\$ 5.000,00, nesta sede. Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação não remunera adequadamente o patrono do autor. Caso de majoração, do valor para R\$ 2.500,00. Indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à ré. Transcorreu o prazo sem que fossem recolhidas as custas recursais. Deserção reconhecida. Provido o recurso do auto, e não conhecido o recurso da ré.” (Apelação Cível nº [1000964-55.2022.8.26.0082](#), Rel. James Siano, j. 09/01/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Erro odontológico. Ação indenizatória. Procedência. Condenação da ré a indenizar a autora por danos materiais e morais, estes fixados em R\$ 8.000,00. Irresignação. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e 927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu ter sido a autora vítima de falha na prestação dos serviços odontológicos, que lhe causaram dor e falta de estética. Indenização por danos materiais e morais cabível. Prestígio ao princípio da reparação integral ao consumidor. Inteligência do Art. 6, inciso IV, do CDC. Valor fixado a título de danos morais, entretanto, que enseja readequação, posto que não atende aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Montante reduzido para R\$ 5.000,00, suficiente para fins de imprimir caráter punitivo e compensatório, sem acarretar

locupletamento ilícito da autora (Art. 884, CC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001780-02.2022.8.26.0126](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 19/12/23).

“**ALVARÁ JUDICIAL. MENOR.** PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, CONSIGNADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DA INFANTE, PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. REQUERENTE QUE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE, EPILEPSIA E TDAH, ALEGANDO NECESSITAR DE CUIDADOS ESPECIAIS MULTIDISCIPLINARES. RENDIMENTOS MENSIS DA INFANTE QUE SÃO ADMITIDAMENTE INSUFICIENTES AO CUSTEIO SEQUER DOS CUSTOS QUE POSSUI COM MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E PSICOTERAPIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, POIS, PARA PAGAMENTO AO CABO DE ANOS E COM REMUNERAÇÃO A SIGNIFICATIVAS TAXAS DE JUROS, QUE NÃO RESULTA ECONOMICAMENTE PROVEITOSA À MENOR OU, QUANDO MENOS, SEQUER ECONOMICAMENTE VIÁVEL. SIMPLES EXPECTATIVA DE FUTURA OBTENÇÃO DOS TRATAMENTOS PERANTE A REDE PÚBLICA, POR FORÇA DE DEMANDA JUDICIAL PROMOVIDA EM FACE DA MUNICIPALIDADE, QUE EM NADA MODIFICA TAL PANORAMA. REQUERENTE, OUTROSSIM, QUE TAMPOUCO CUIDOU DE EVIDENCIAR QUE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE PRETENDE CONTRATAR COM OS RECURSOS DO EMPRÉSTIMO É DE IMPRETERÍVEL REALIZAÇÃO NESTE MOMENTO, NEM SEU CUSTO MENSAL ESPECÍFICO. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1058461-28.2022.8.26.0114](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 20/12/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO** – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Insurgência dos autores – Autores que buscam delimitar suas glebas, e não reconhecimento da aquisição originária das glebas dos demais – Cabimento apenas de ação divisória – Divisória, porém, já proposta anteriormente, tendo o autor chegado em acordo que delimita sua gleba – Falta de interesse processual reconhecido – Sentença mantida – **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1000018-28.2022.8.26.0262](#), Rel. Costa Netto, j. 15/01/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RECURSO DE APELAÇÃO** – Consumidor – Descontos indevidos em aposentadoria – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco – Demonstração do nexo de causalidade - Dano moral existente – Indenização de R\$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Os honorários advocatícios devidos devem ser majorados, de tal modo que assim remunerarão de maneira digna o advogado da Autora – Sentença parcialmente reformada – Recurso Autoral provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000479- 98.2023.8.26.0218](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 04/12/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Rescisão contratual com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Loteamento urbano – Inadimplência das prestações – Sentença de parcial procedência decretando a rescisão do contrato, com restituição das parcelas pagas abatidas de taxa de ocupação de 0,5% ao mês, compensável com as benfeitorias indenizáveis – Irresignação dos autores para (i) estabelecer como termo inicial da taxa de ocupação a assinatura do contrato, (ii) deslocar para o trânsito em julgado o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem

restituídas e (iii) afastar a indenização por benfeitorias – Acolhimento parcial – Taxa de ocupação que deve ter por marco inicial a imissão na posse, e não o inadimplemento – Juros de mora sobre as parcelas a serem reembolsadas que não de ser computados a partir do trânsito em julgado, inteligência da jurisprudência desta Corte – Indenização por benfeitorias, contudo, que há de ser mantida porque estabelecida na sentença *in thesi*, dependente da verificação de efetivo valor da fase de liquidação – Possibilidade admitida por doutrina e jurisprudência de ocorrer a chamada liquidação zero – Apelo adesivo que se rejeita integralmente – Prescrição não ocorrida mercê da interrupção ensejada pela ação revisional – Devolução integral de parcelas e indenização por benfeitorias que é descabida, pena de enriquecimento ilícito acaso não indenizado o período de ocupação – **RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O APELO ADESIVO.**” (Apelação Cível nº [1035108-22.2019.8.26.0224](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 18/12/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de usucapião extraordinária. Sentença que julgou improcedente a pretensão do apelante voltada à prescrição aquisitiva em razão da ausência de comprovação de posse pelo período indicado legalmente. Inconformismo do recorrente em relação à suposta inobservância pelo juízo a quo do preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, bem como da possibilidade de soma do tempo de posse dos possuidores anteriores para configuração do lapso temporal necessário. Descabimento. Condições a que não se negam existência e aplicabilidade, desde que devidamente comprovadas, o que não é o caso dos autos. Ônus da prova atribuído exclusivamente ao apelante, pois se trata de fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001107-21.2022.8.26.0025](#), Rel. Pastorelo Kfourri, j. 11/01/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO. Sentença de parcial procedência e de improcedência. Insurgência da autora e das rés. Descabimento. Preliminar de prescrição afastada. Prazo prescricional decenal não transcorrido entre a data de ciência dos vícios ocultos e a data de interposição da presente demanda. Mérito. Laudo pericial conclusivo quanto à extensão dos vícios e a responsabilidade das corrés. A falha da compactação do aterro, induziu os recalques dos elementos construtivos e provocou as patologias constatadas. Responsabilidade solidária por parte das corrés Marvin, Cofer e Eluba. Ausência de responsabilidade das corrés Damasco e Modus. Autora que não estabeleceu nenhuma relação contratual com as corrés Modus e Damasco. Indenização por danos materiais bem fixados. Laudo que atestou a estabilidade dos vícios, entendendo necessária apenas mera reparação. Ainda que o i. Magistrado não esteja adstrito à perícia produzida nos autos, nela deve se amparar quando a questão exige conhecimento técnico-científico. Dano moral não demonstrado. Hipótese que não extrapolou o mero dissabor. Distribuição dos ônus da sucumbência mantida. Sucumbência mínima da autora. Sentença mantida. Recursos da autora e da corré desprovidos.” (Apelação Cível nº [1008144-49.2019.8.26.0011](#), Rel. Lia Porto, j. 11/01/24).

“**APELAÇÃO** - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Beneficiário autor diagnosticado com *Doença de Fabry*, sendo-lhe prescrito o medicamento *Fabrazyne 35mg*, cuja cobertura foi negada pela operadora, ao argumento de não estar inserida no Rol da ANS – Ação julgada procedente – Insurgência da requerida – Alegação de que o medicamento não está inserido

no Rol da ANS – Descabimento – Inteligência das Súmulas nº 96 e 102 deste Tribunal – Superveniência da Lei 14.454/22, que afasta a tese da operadora de saúde – Abusividade da recusa da operadora do plano de saúde de custear cobertura de medicamento registrado na ANVISA – Precedentes do STJ e desta Corte - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007339-78.2023.8.26.0004](#), Rel. Miguel Brandi, j. 15/01/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE** – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Custeio de órtese craniana ao menor autor – Decreto de procedência – Inconformismo da operadora – Não acolhimento – Negativa fundada na ausência de previsão junto ao rol da ANS, que seria taxativo – Entendimento desta Turma Julgadora, no entanto, de que o precedente do C. STJ não possui caráter vinculante – Necessidade do paciente demonstrada (apresentando quadro de plagiocefalia moderada, com indicação expressa para a órtese que possui 'janela temporal', sob pena de comprometimento da funcionalidade, conforme relatório médico que instrui a petição inicial) – Ausência, ainda, de substitutivo terapêutico para o tratamento proposto - Órtese que visa substituir cirurgia e deve ser coberta pelo plano de saúde (REsp 1.731.762/GO) – Precedentes desta Câmara – Inexistência de finalidade estética – Interpretação dada pelo art. 10 VII, da Lei 9.656/1998 – Cobertura devida – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1021894-58.2022.8.26.0482](#), Rel. Salles Rossi, j. 19/12/23).

“**APELAÇÃO**. Reintegração de posse e fixação de aluguel. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Bem imóvel que teria sido doado, pelo de cujus, enquanto casados, à cônjuge sobrevivente, por instrumento particular. Nulidade. Art. 166, Código Civil. Imóvel cujo valor era superior a trinta vezes o valor do salário mínimo vigente à época (art. 108, CC). Reconhecimento. Ré que era casada sob o regime da separação obrigatória de bens. Cônjuge varão que tinha 71 anos. Direito real de habitação inexistente sobre o imóvel objeto da ação. Ré detentora da titularidade de outro imóvel, não sendo aquele discutido na demanda, único que serve de sua moradia. Reconhecimento. Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1006085-19.2021.8.26.0270](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 19/12/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – SUBTRAÇÃO DA QUANTIA DE R\$ 1.850,00 PERTENCENTE AO AUTOR – RÉU FOI CONDENADO POR SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CP – RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDE DA CRIMINAL - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001636-97.2022.8.26.0103](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 12/01/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Interdição. Nomeação da filha como curadora do genitor. Apelo da ex-esposa do interdito. Rejeição de cerceamento de defesa. Prova testemunhal que não teria o condão de afastar a prova documental acerca do estado de debilidade de saúde em que se encontrava o interdito. Mérito. Descabe a reforma da sentença. Apelada que tem perfeitas condições de cuidar de seu

genitor. Divórcio das partes já decretado. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1031273-97.2020.8.26.0577](#), Rel. Silvério da Silva, j. 15/01/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Inconformismo da filha da primeira união da genitora da autora. Cognoscibilidade em parte e, nesta, desacolhimento. Tese sobre a existência de comodato que sequer foi aventada em contestação, tratando-se de inovação recursal. Cerceamento de defesa não configurado. Aqueles que exerceram a posse do bem, juntamente com a requerente, após o falecimento da referida genitora, anuíram à pretensão inicial, de modo que não há que se falar em obrigatoriedade da inclusão deles no polo ativo da ação. Demais herdeiros da mãe da recorrente, advindos da mencionada primeira união, que em momento algum estiveram na posse do imóvel 'sub judice'. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (Apelação Cível nº [0008921-28.-2012.8.26.0292](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 15/01/24).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Insurgência das rés em face do decreto de parcial procedência. Preliminares insubsistentes. Prova oral inútil à espécie. Demandadas que se responsabilizaram pela ultimação de imóvel de padrão diferenciado a ser erigido em empreendimento com o qual possuem parceria, ao passo que nem sequer apresentaram projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. O básico, enfim. Correta análise da demanda à luz do Código de Defesa do Consumidor a informar a legitimidade passiva de todos aqueles que tratam com o hipossuficiente contratante. Sentença de parcial procedência bem fundamentada passível de ser fluidamente mantida. Bem elaborado laudo e esclarecimentos que apontaram de forma estreme de dúvida a presença de não poucas eivas/inconformidades, não bastasse a ausência de suporte técnico mínimo a embasar o que foi erigido (projetos, em especial). Valores ínsitos à adequação do bem que deverão ser objeto de fase de liquidação por arbitramento sob o crivo do contraditório. Dano moral presente com fixação de valor ajustado. Transcurso de mais de cinco anos sem a entrega de bem que encerrasse predicados mínimos de segurança. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001370-71.2019.8.26.0247](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 05/12/23).

“**PLANO DE SAÚDE – REMISSÃO – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO** – Pretensão dos dependentes do segurado falecido (esposa e filhos) no sentido da manutenção da avença, responsabilizando-se pelo pagamento das mensalidades, tão logo encerrado o prazo de 02 (dois) anos previsto na apólice. **POSSIBILIDADE** – Aplicação dos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato, da continuidade das relações contratuais (iniciadas há mais de trinta anos), com respeito à condição de consumidora octogenária, protegida pelo Estatuto do Idoso. Aplicação analógica dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Precedentes do Tribunal de Justiça e do STJ. – **RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1021224-02.2022.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 28/11/23).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO HABITACIONAL – Autor que pretende seja a ré condenada a quitar integralmente o saldo devedor que recai sobre o imóvel descrito na petição inicial, cuja aquisição foi contratada por sua filha, ora falecida, juntamente com o cônjuge desta à época – Participação dos mutuários no pagamento das prestações do financiamento calculada, em razão da renda mensal, como sendo de 70,76% do cônjuge varão, e 29,24% da filha do autor – Divórcio do casal posterior ao contrato que ensejou a partilha do bem, relegado com exclusividade à cônjuge virago, que por mais de 7 anos pagou sozinha a parcela devida, até a data de seu falecimento em 2021 – Demandante que se insurge contra a pretensão da ré de quitar apenas 29,24% do débito, parcela correspondente ao sinistro morte da mutuária virago – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Provimento – Negativa de quitação integral do saldo devedor que equivaleria ao reconhecimento de direitos do ex-marido sobre o bem, em contraponto à partilha, a gerar insuperável insegurança jurídica – Autor, herdeiro da mutuária, ademais, a quem competiria assumir o saldo devedor, situação que justamente visa a quitação securitária após a morte do titular do contrato impedir, ausente evidência tenha ele, herdeiro, condições de assim fazê-lo – Demandada, ademais, que não trouxe aos autos prova de fato que contraindique a formalização, ainda que tardia, da regularização da cessão de direitos resultante da partilha - Mutuária que embora tenha figurado como responsável pelo pagamento de apenas 29,24% do preço do bem, pagou, por inúmeros anos, 100% das prestações acordadas, a abarcar a parcela que cabia ao outro mutuário – Necessidade de prestígio à boa-fé objetiva, ausente, ademais, demonstração de que a assunção do débito por apenas um dos membros do casal geraria prêmio maior a ser pago mensalmente – Honorários pela ré - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0011707-19.2023.8.26.0564](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 19/12/23).

“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para tratamento no Hospital Samaritano - Alegada ausência de credenciamento do nosocômio - Existência de provas em contrário - Estabelecimento hospitalar pertencente à rede credenciada da categoria do plano da autora - Inexistência de indícios de eventual restrição de procedimentos a serem realizados nesse prestador credenciado - Reconhecido o direito da autora à realização do tratamento no Hospital Samaritano - E, ante a ausência de impugnação, deve ser reconhecido o direito da autora à cobertura da criopreservação de óvulos - Danos morais configurados - Indenização devida - Ação procedente - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004149-86.2023.8.26.0011](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 19/12/23).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência do nosocômio. Falecimento do cônjuge da autora por negligência no atendimento médico. Prova pericial que demonstra a má conduta da equipe médica do hospital, pela demora na aspiração de secreção das vias aéreas. Presença do nexo causal. Dever de indenizar reconhecido. Indenização de danos morais arbitrada em primeira instância no valor de R\$ 200.000,00. Pretensão da autora de majorar o valor reparatório para o montante equivalente a, no mínimo, 400 salários mínimos. Montante que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta C. Câmara. Redução do "quantum" reparatório para R\$ 150.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da requerida parcialmente provido,

desprovido o apelo adesivo da autora.” (Apelação Cível nº [1092605-17.2015.8.26.0100](#), Rel. Coelho Mendes, j. 19/12/23).

“**APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.** Responsabilidade civil. Insurgência em face da r. sentença que indeferiu a reparação dos danos (moral e material), atribuindo a culpa ao apelante. Cabimento em parte. Perícia conclusiva. Nexo causal. Culpa que não pode ser atribuída ao consumidor. Falha técnica na confecção da prótese. Laudo bem fundamentado, constatada a presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (sofrimento ocasionado pelo resultado insatisfatório do procedimento realizado). Quantia fixada com parcimônia (R\$ 5.000,00). Danos materiais. Não ocorrência. Tratamento realizado (implante) que servirá de suporte a um novo procedimento, portanto, não há que se falar em ressarcimento. Pagamento parcial. Cobrança dos valores ainda em abertos que não deverá ocorrer, contrato considerado rescindido. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação Cível nº [1013082-24.2020.8.26.0344](#), Rel. Jair de Souza, j. 08/01/24).

“**APELAÇÃO** – Ação de Obrigação de Fazer – Propositura por condomínio edilício contra construtora – Alegação de vícios construtivos - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Alegação de imprestabilidade do laudo pericial, necessidade de imposição de medidas coercitivas e caracterização de danos morais – Descabimento - Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de complementação da prova pericial, uma vez que a conclusão pericial é suficientemente esclarecedora quanto ao objeto da perícia, tendo, o perito fundamentado adequadamente a conclusão apresentada - Prova pericial, ademais, que concluiu, irretorquivelmente, pela ocorrência dos defeitos indicados pelo autor – Necessidade de imposição de medidas coercitivas que devem ser analisadas no âmbito da execução do julgado – Danos morais não configurados - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1020802-82.2018.8.26.0224](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 12/01/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU – Inexigibilidade de débito – Cartão de crédito – Compras não reconhecidas pelo autor – Autor que foi vítima de fraude através de ligação telefônica do número exclusivo do banco – Réu que não se desincumbiu de provar a responsabilidade do autor pelas compras realizadas réu – Declaração de inexigibilidade do débito que era de rigor – **Sentença mantida.** – **Dano moral** - Ocorrência – Trata-se de situação que ultrapassou o limite de meros aborrecimentos – O débito resultante de operação fraudulenta, sem dúvida, causa angústia e aflição, abalando o bem-estar psíquico, sem a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo – Arbitramento em R\$ 3.000,00 que se mostra condizente com a natureza do dano, cumpre com o objetivo do instituto, obedece os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar em enriquecimento indevido – **Sentença mantida. Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1014880-60.2022.8.26.0405](#), Rel. Marino Neto, j. 11/12/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pagamento de boleto bancário e transação via PIX – Autor que alega ter sido vítima de golpe por telefone, em razão do que realizou duas transferências via PIX, nos valores de R\$ 4.880,00 e R\$ 2.690,00, e pagou um boleto no valor de R\$ 6.500,00 – Pretensão de condenação da instituição financeira, na qual mantém conta corrente, a restituir os valores transferidos e a pagar indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Cabimento – Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor – Hipótese em que o requerente admite ter sido ludibriado, o que culminou na efetivação de duas transferências por meio da ferramenta PIX para conta bancária de terceiro, mantida em outra instituição financeira, além do pagamento de um boleto bancário – Ação de terceiros pouco engenhosa e em evidente intuito de fraude – Ausência de ato ilícito por parte do réu, que apenas cumpriu as ordens de pagamento enviadas pelo autor – Outrossim, não foi demonstrado qualquer vazamento de dados relacionados ao requerente – Ausência, ainda, de demonstração de que as transferências excederam o limite fixado para tanto ou destoaram do perfil do autor – Sentença reformada – **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001269-80.2023.8.26.0445](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 14/12/23).

“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INÉPCIA DA INICIAL E A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO – A petição inicial preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a causa de pedir, que a torna apta ao processo – A mera inexistência de pedido revisional administrativo não subtrai o interesse processual do autor no reconhecimento de ilegalidades ou abusividades contratuais – Preliminares rejeitadas. **REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ PARA QUE SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE SEGURO PRESTAMISTA – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE** - Nos termos do decidido no Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, é possível a cobrança de tarifa de avaliação

do bem, desde que demonstrado ter sido prestado o respectivo serviço e não se mostre abusivo o valor cobrado, o que não restou evidenciado no caso dos autos - Abusividade também configurada em relação à cobrança de seguro prestamista, pois sua imposição constitui prática de venda casada, conforme estabelecido no REsp 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos; devendo, portanto, ser extirpada do contrato - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1049169-98.2021.8.26.0002](#), Rel. Walter Fonseca, j. 15/12/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada falsificação da assinatura do autor – Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429) - Ausência de interesse da instituição financeira em produzir prova - Inexistência do contrato por cessação de fé – Restituição simples dos valores descontados, tal como determinado na r. sentença – Danos morais não configurados, pois ausentes repercussões de maior relevo – Sucumbência recíproca - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000225-84.2023.8.26.0458](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 19/12/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS IMPROVIDAS. CONTRATOS DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANOS EMERGENTES. LIMITAÇÃO AO VALOR COMPROVADAMENTE INVESTIDO PARA A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. **Primeiro, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença.** A improcedência de pedidos formulados não importava a omissão do julgado. Fundamentação contida na sentença que se revelou suficiente para estruturar a convicção do magistrado a quo. **Segundo, rejeita-se a alegação de nulidade da cláusula 4.1.2 dos contratos celebrados entre as partes.** Possibilidade de resilição dos contratos a qualquer tempo que não pode, por si só, ser qualificada como abusiva e inválida. Solução do conflito, no campo da eficácia. Incidência do art. 473, parágrafo único, do CC. Verificação da extensão dos danos experimentados pela autora, a partir dos investimentos realizados para cumprimento dos contratos. **Terceiro, rejeita-se a pretensão recursal da autora para condenação ao pagamento de lucros cessantes.** Decisão que concluiu pela validade da cláusula de resilição do contrato. Ausência de discussão da culpa contratual pelo encerramento do negócio jurídico. Imposição de indenização dos lucros cessantes descabida. Efeito do contrato até a data de seu encerramento sem que a parte ré tivesse obrigação de remuneração de período posterior. **Quarto, acolhe-se parcialmente o pleito recursal da autora, para que, além da condenação das rés ao pagamento de correção monetária relativa ao período em que houve a retenção de haveres (enquanto pendia investigação da seguradora sobre sinistros ocorridos), incida, após aquele prazo, correção monetária até o efetivo pagamento.** Pagamento do valor histórico. Insuficiência reconhecida. Atualização monetária que deve ser completa. Além disso, com incidência de juros de mora, a partir da citação. Ausência de fundamentação da multa, que sequer teve indicada sua natureza – moratória ou compensatória. **Quinto, nega-se o pedido de condenação das rés por danos emergentes em razão da retenção de valores.** Alegação de retenção

de pagamento, até final conclusão de sinistros ocorridos durante o transporte de cargas pertencente às rés. Inexistência de prova de que a autora tenha utilizado de limite de cheque especial e tenha necessitado vender outros caminhões para levantar capital de giro. **Sexto, rejeita-se a pretensão recursal da autora à reparação dos danos morais.** Diante das provas existentes nos autos, não se pode concluir que a mera resilição contratual por parte das rés tenha afetado a honra objetiva da autora ou sua imagem comercial. Além disso, não restou comprovado que a autora deixou de realizar novos contratos ou perdeu clientes em razão da resilição operada e de suposta má-fama espalhada para seus clientes. **Sétimo, incabível a pretensão da autora de indenização dos honorários advocatícios contratuais.** Liberação de valores no campo extrajudicial que se deu sem maiores complicações, respeitados os contratos. Precedentes do C. STJ e desta Turma julgadora. **E oitavo, mantém-se a condenação das rés em pagarem à autora à indenização dos investimentos tal como estabelecido em primeiro grau.** Investimento na aquisição de bens e estruturação do negócio, visando cumprimento dos objetivos dos dois contratos. Ressarcimento justificado na sentença. Consideração da depreciação dos bens adquiridos para a consecução dos contratos. **Ação julgada parcialmente procedente em diferente extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO.** (Apelação Cível nº [1001298-11.2017.8.26.0100](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 05/12/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO REGRESSIVA DE CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – Importação de carga (medicamentos) pelo segurado por transporte aéreo internacional - Perecimento de mercadoria armazenada pela concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU Airport) – Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva ad causam – Discutindo-se a responsabilidade civil da depositária requerida pelo perecimento da carga durante a armazenagem, inequívoca a pertinência subjetiva da concessionária requerida – Preliminar rejeitada. Regressiva de contrato de seguro de carga - Perecimento de mercadoria importada pelo segurado por transporte aéreo internacional e armazenada pela concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU Airport), por não observar a temperatura adequada de armazenagem (2º a 8ºC) – Responsabilidade civil objetiva da concessionária requerida – Inocorrência – Procedimento de importação da carga aérea realizado através do MANTRA, incumbindo ao transportador aéreo informar o tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada – Inteligência do art. 4º, II da IN SRF 102/94 - Prova documental demonstrando que a transportadora aérea informou no sistema MANTRA a necessidade que a mercadoria permanecesse sob condições especiais ("PEE – Perecível, armazenar em condições especiais"), quando o correto seria a utilização de campo específico "PEB – Perecível, armazenar entre 2º e 8º graus celsius" – Inexistência de prova da ciência da ré acerca da temperatura adequada de armazenagem da mercadoria – Conhecimento aéreo recebido pela ré, quando do recebimento da carga, que não contém qualquer instrução específica de temperatura para armazenagem - Falta de prova da existência de nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha na prestação de serviço da ré, ônus da autora (art. 373, I, do CPC) – Inexistência do dever de indenizar – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1024006-95.2022.8.26.0224](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de produzir provas – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – **PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA DE LONGA DURAÇÃO – RESILIÇÃO UNILATERAL – PERDAS E DANOS -** Pretensão de que seja reconhecido que a ré alterou as condições do contrato no curso de sua execução, abusando da sua posição, até que o denunciou unilateralmente, sem permitir a amortização dos investimentos realizados - Descabimento – Hipótese em que não se verifica vulnerabilidade de uma parte em relação à outra – Relação tipicamente empresarial – Transportadora que aquiesceu quanto às supostas alterações unilaterais da relação, inclusive consentindo expressamente com elas por ocasião da celebração de novos contratos ao longo da relação negocial – Aplicação do princípio da boa-fé para impedir a adoção pela autora de comportamento contraditório em relação àquele que adotou ao longo da prestação do serviço e no momento da celebração dos negócios de distrato – **RECURSO DESPROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1003647-74.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO - SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DE POSSE – Pretensão do autor de que seja mantido na posse da servidão de passagem – Descabimento – Hipótese em que não há como admitir a constituição da dita servidão de passagem com fundamento no negócio jurídico indicado pelo autor, tampouco faz ele jus ao direito de passagem forçada, fundado no direito de vizinhança – **RECURSO DESPROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1012111-87.2018.8.26.0577](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e Ação de cobrança julgadas em conjunto – Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa afastada – Provas constantes dos autos suficientes para julgamento da demanda – Contrato de cessão de crédito sem coobrigação – Alegação da cessionária de violação às cláusulas contratuais pela cedente que levariam à rescisão do contrato – Pedido de recuperação judicial do devedor dos títulos cedidos que não importa em alteração dos créditos cedidos – Ausência de demonstração de violação à boa-fé objetiva – Cedente que não se obrigou à solvabilidade dos títulos – Risco do negócio assumido pela instituição financeira – Irregularidade no débito forçado em conta mantida pela cedente na instituição financeira do valor do contrato – **Recurso provido.”** (Apelação Cível nº [1045470-62.2022.8.26.0100](#), Rel. Simões de Almeida, j. 13/12/23).

“AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO REVISIONAL. Acidente de trânsito. Condenação dos autores ao pagamento de pensão alimentícia. Alegação dos autores de que o réu se encontra recuperado, cabendo a exoneração ou a revisão da pensão mensal. Sentença de improcedência. Pretensão dos autores de reforma. Descabimento. Ausência de alteração das condições que ensejaram a condenação. O laudo pericial constatou que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito persistem, comprometendo de forma significativa a força e o movimento da mão, do punho e do antebraço do lado direito, reduzindo a sua capacidade laborativa. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.” (Apelação Cível nº [1018440-66.2020.8.26.0506](#), Rel. Simões de Almeida, j. 13/12/23).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/01 SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ QUE PROSPERA. INICIALMENTE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NO MÉRITO, TRANSPORTADORA QUE ALEGA TER ARCADADO COM OS VALORES DOS PEDÁGIOS COM SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE. PARTE AUTORA QUE, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE SUAS ALEGAÇÕES (ARTIGO 373, I, DO CPC). TRANSPORTADORA QUE DEIXOU DE PROVAR OS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA, EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.” (Apelação Cível nº [1017038-49.2022.8.26.0224](#), Rel. César Zalaf, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Procedência parcial – Prestação de serviços – Turismo - Cruzeiro marítimo – Cancelamento pela corré MSC Cruzeiros – Devolução integral dos valores pagos pelo autor – Corré MSC que postula a improcedência da ação, argumentando que não houve observância da Lei 14.046/20 que prevê que o reembolso pode ser efetivado até 31.12.2023 e que não pode ser responsabilizada pela devolução do valor referente à taxa de comissão paga à agência de viagem – Cancelamento que se deu por decisão dos representantes das operadoras de cruzeiro – Risco do negócio – Hipótese de fortuito interno – Inaplicabilidade da lei nº 14.046/2020 – Autor que faz jus ao reembolso integral dos valores pagos, não se sujeitando aos prazos estipulados em referida lei – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1069723-17.2022.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional com pedido de tutela cautelar antecedente – Tutela de urgência - Cédula de Crédito Bancário - Alegação de abusividade e ilegalidade na cobrança das parcelas do contrato – Assertiva que depende de instauração do contraditório - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Decisão reformada – Tutela de urgência revogada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2235289-73.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/12/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Pagamento de compras via PIX para conta aberta em nome de falsário perante a instituição ré – Inexistência de culpa da autora – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3º, § 2º, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não atendidos na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Responsabilidade deste que deve ser reconhecida, diante da permissão de abertura de conta sem as cautelas necessárias – Cabível a reparação do dano material perseguido pela autora – Dano moral

também configurado, fazendo jus a autora à respectiva reparação – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1109033-30.2022.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do Banco Réu. Acolhimento parcial. Autor, portador de "transtorno mental, classificado como esquizofrenia", firmou Contratos de empréstimo consignado mediante comprovada coação. Ausência de livre manifestação de vontade do contratante. Regularidade das contratações não comprovadas pelo Banco Réu. Ônus comprobatório imposto pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço bancário. Declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes das Avenças entabuladas. Devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário. Demonstrada má-fé do Banco Requerido ao utilizar da vulnerabilidade do Requerente para coagi-lo a firmar as contratações. Danos morais "in re ipsa" configurados. "Quantum" reduzido. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Compensação de valores incabível. Depósito judicial de numerário creditado erroneamente em conta bancária. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1001202-42.2022.8.26.0125](#), Rel. Penna Machado, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM JULGAMENTO ANTECIPADO E DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NOS CONTRATOS IMPUGNADOS, A QUAL É DESNECESSÁRIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370 C.C. 464, §1º, II, AMBOS DO CPC. BANCOS QUE COMPROVARAM AS CONTRATAÇÕES, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009614-81.2022.8.26.0344](#), Rel. César Zalaf, j. 06/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O NOVO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – REAPRECIAÇÃO DO PLEITO APÓS O PRAZO DE 60 DIAS DEFINIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2084249-78.2022.8.26.0000 QUE NÃO ENSEJA A AUTOMÁTICA EXPEDIÇÃO DE GUIA – NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES, CONFORME ANTERIORMENTE DELIBERADO – ART. 751, III, DO CPC/73 E ART. 24-C DA LEI Nº 9.656/1998 - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO JÁ DISTRIBUÍDA, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODAS AS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA E VERIFICAÇÃO DE PREFERÊNCIAS POR AQUELE JUÍZO).” (Agravado de Instrumento nº [2256635-80.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 06/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Nota Promissória. Penhora. Decisão que autorizou a substituição de penhora sobre valores por seguro-garantia, acrescidos de trinta por cento. Providência que não configura pagamento voluntário, nem suspende o incidente originário, tampouco obsta a incidência das penalidades do art. 523 do CPC/15, porém impede a realização de

tentativa de penhora em dinheiro (art. 835, § 2º, do CPC/15). Desnecessária a anuência da Empresa Agravante, que não logrou desqualificar a salvaguarda oferecida, seja por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, prevalecendo o princípio da menor onerosidade, observada a máxima efetividade da Execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2284702-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 18/12/23).

“**AGRAVO INTERNO.** Ação de Execução. Contratos bancários. Decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida em Agravo de Instrumento para determinar o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de elementos aptos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do Processo, enquanto se aguarda a solução do Recurso. Inteligência do artigo 995, "caput", combinado com o artigo 1019, ambos do Código de Processo Civil. Decisão monocrática proferida em sede de cognição sumária, deve se limitar à apreciação do pleito liminar recursal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado Interno Cível nº [2284702-55.2023.8.26.0000/50000](#), Rel. Penna Machado, j. 18/12/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. CANCELAMENTO DE PEDIDOS QUE OCORRERAM POR CONTA DO BLOQUEIO DO ACESSO À PLATAFORMA E NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A ALEGADA CONDUTA IRREGULAR DA AUTORA. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1005384-97.2023.8.26.0008](#), Rel. César Zalaf, j. 18/12/23).

“**REINTEGRAÇÃO DE POSSE.** Esbulho bem comprovado. Usucapião especial. Ausência do requisito temporal em parte da ocupação, e da finalidade de moradia noutra parte. Benfeitorias. Justiça da posse exercida pelos réus até a citação. Direito de indenização/retenção ora reconhecido. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008035-23.2021.8.26.0348](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 18/12/23).

“**APELAÇÃO** – Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida - Embargos à execução – Discussão acerca da responsabilização da embargante pelo débito em questão – Cisão parcial da devedora em favor da embargante – Responsabilidade solidária quanto aos débitos anteriores à cisão – Título executado que, no entanto, foi formado após a cisão, sem participação da embargante – Ilegitimidade desta corretamente reconhecida – Inexistência de grupo econômico também reconhecida – Cisão que não implica no reconhecimento da formação de grupo econômico – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015325-87.2020.8.26.0554](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 18/12/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO Nº 1006777-44.2023.8.26.0077. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. AJUIZAMENTO DE CINCO AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. DEMANDAS QUE, A DESPEITO DE ENVOLVEREM CONTRATOS DISTINTOS, POSSUEM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO SEMELHANTES (DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AO ARGUMENTO DE FRAUDE). AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A CISÃO DAS

AÇÕES, SOB PENA DE CONFIGURAR ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006784-36.2023.8.26.0077](#), Rel. César Zalaf, j. 19/01/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Interposição contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Ausência de elementos seguros que permitam a modificação da decisão agravada. Indeferimento mantido. Esbulho não comprovado. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Notícia de que o imóvel objeto da demanda também é ocupado pela ex-cônjuge do agravante, coproprietária do bem, e filhos do casal, situação que demanda maior cautela na análise do pedido, ante a inexistência de "melhor posse" entre os coproprietários. Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2150142-79.2023.8.26.0000](#), Rel. Jairo Brazil, j. 05/12/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA** - Cédula de crédito bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Arguição de falsidade da assinatura em nome da requerente lançada no contrato apresentado pelo réu - Incidente de falsidade não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Preclusão da prova que só se opera em caso de determinação expressa da sua produção - Dilação da instrução probatória indispensável, com realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Aplicação, ainda, do art. 370, do CPC - Ônus da prova que compete à instituição financeira requerida, inclusive com o pagamento dos honorários periciais - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.846.649/MA) - Art. 1.036, do CPC - Conversão do julgamento em diligência.” (Apelação Cível nº [1006414-43.2021.8.26.0266](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 01/12/23).

“**RECURSO DE APELAÇÃO** INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE SE DEU PARA REDUZIR A CLAÚSULA PENAL EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE A MULTA AINDA SE MOSTRA EXORBITANTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO – PERÍCIA QUE CONCLUIU PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA TRANSAÇÃO QUE FAZ INCIDIR A CLAÚSULA PENAL - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DA MULTA ESTABELECIDADA A TÍTULO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUÍZO QUE REDUZIU A CLAÚSULA PENAL EM 70% DO VALOR PARA ESTE FIM APONTADO - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA, ESPECIALMENTE DIANTE DO AJUSTE JÁ ESTIPULADO PELO JUÍZO – PLENA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MOSTRA

SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002220-20.2016.8.26.0704](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 12/12/23).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheque - Título de crédito que compreende uma ordem de pagamento à vista, que, para seu saque, se afigura imprescindível a indicação da data e do lugar de emissão e a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais (Artigo 1º, incisos V e VI, da Lei nº 7.357/1985) - Diversamente do alegado, verifica-se que o cheque que lastreia a execução ostenta de maneira clara e sem qualquer tipo de rasura o local e data de sua emissão (Franca, 06.06.2019) e a assinatura da sacadora, diga-se, reconhecida como autêntica pela própria embargante, o que se afigura bastante para demonstrar a higidez da cambial - A eventual existência de rasura no verso do cheque não tem o condão de elidir sua eficácia, haja vista que a aposição da assinatura no campo reservado ao emitente, traduz, por si só, na sua responsabilidade pelo pagamento do valor nele constante - No mais, ainda que não se olvide que, na hipótese de a cártula permanecer na posse de seu credor originário, ou seja, sem circulação, como na espécie, subsista exceção ao caráter absoluto dos postulados cambiários de literalidade, autonomia e abstração, incumbe salientar, no entanto, que se afigura ônus da parte interessada comprovar a aludida exceção pessoal que, porventura, fulmine a causa subjacente ao título (artigo 373, inciso I, da lei de ritos) – Inexistentes quaisquer elementos de prova idôneos que pudessem corroborar a versão de que o cheque controvertido foi sacado para fim de "garantia" de outro negócio pactuado entre as partes, e, principalmente, a demonstração de sua eventual quitação, não há que discutir a exigibilidade do título executivo – Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1031815-31.2019.8.26.0196](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 16/12/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - descontos indevidos em benefício previdenciário - falta de prova da regularidade das transações - autenticidade das assinaturas contestada pelo autor - ônus da prova da parte que produziu o documento - prova pericial não produzida - inexigibilidade reconhecida - parcelas não chegaram a ser descontadas - restituição afastada por ausência de valores a ser devolvidos - dano moral afastado - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008744-72.2021.8.26.0020](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 15/01/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA – Embargantes intimados para apresentar embargos de terceiro - Ilegitimidade ativa reconhecida - Condenação em sucumbência - Incabível – Principio da causalidade – Embargado deve responder pelas despesas e honorários advocatícios. Capítulo da sentença reformado. **Recurso provido.”** (Apelação Cível nº [1125864-56.2022.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Velho, j. 04/12/23).

“APELAÇÃO – Produção Antecipada de Provas - Pretendida exibição de contrato de cartão de crédito consignado em benefício da autora - Determinação para retificação da classe processual para produção antecipada de provas bem como para emenda da inicial - Atendimento por parte da autora - Réu citado que promove a exibição do contrato - Sentença de procedência pelo

reconhecimento jurídico do pedido – Recurso da demandante - Insurgência em face da determinação de recebimento como produção antecipada de provas e ausência de condenação em honorários de sucumbência por alegada resistência às pretensão - Não conhecimento - Inadmissibilidade recursal - Previsão expressa no artigo 382, §4º do CPC - Recurso não conhecido.” (Apelação Cível nº [1010967-66.2023.8.26.0007](#), Rel. Irineu Fava, j. 19/12/23).

“**INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Conta bancária vinculada a cartão de crédito, alegadamente não contratada – Negativação indevida - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado – Inafastável o dever de indenizar - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1117888- 95.2022.8.26.0100](#), Rel. Souza Lopes, j. 16/01/24).

“**INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.** Descabida a pretensão de inclusão do terceiro beneficiário das transferências bancárias no polo passivo da demanda, pois o caso não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 114 do Código de Processo Civil. **DENUNCIAÇÃO DA LIDE.** Banco que pretende denunciar a lide ao beneficiário dos valores contestados pela requerente. Descabimento da denúncia da lide nas relações de consumo. Aplicabilidade do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. **DANO MATERIAL.** Operações bancárias contestadas pela correntista. Cancelamento dos empréstimos pelo banco e estorno parcial do numerário referente às operações de PIX. Não demonstrada a regularidade das transações questionadas. Débito inexigível. Devido o ressarcimento da integralidade dos valores descontados da conta bancária da requerente. **DANO MORAL.** Operações bancárias efetivadas mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado originalmente em R\$5.000,00 que não comporta a redução pretendida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003490-58.2023.8.26.0664](#), Rel. Afonso Bráz, j. 23/01/24).

“**APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 1. OBJETO RECURSAL.** Insurgência da requerida em relação à sentença que julgou procedente o pedido do autor, condenando-a no valor de R\$ 12.000,00, a título de danos morais. **2. DANOS MORAIS.** Caracterizados. Elementos que demonstram o dano moral (STJ, REsp 1.584.465): a) atraso de 23h30 quanto à chegada originalmente contratada pela autora; b) não houve suporte material adequado; c) cancelamento do voo no momento do embarque. **3. VALORAÇÃO.** Reduzida. Devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor da indenização reduzido para R\$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (publicação do acórdão), incidindo juros de mora desde a citação, por ser hipótese de responsabilidade objetiva e contratual da empresa de transporte aéreo (STJ, Súmula nº 362). **4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,** para reduzir o valor de indenização pelos danos morais.” (Apelação Cível nº [1036688-32.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 25/01/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. **DANO MATERIAL. MÃO DE OBRA.** DESCABIMENTO. Ausência de provas quanto às alegações do recorrente. Os documentos juntados

nos autos e depoimentos indicam o valor do dia de trabalho e o respectivo período. DANO MORAL. Não ocorrência. Fatos que constituem mero aborrecimento e pequeno dissabor. Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Autor que não demonstrou qualquer fato extraordinário a ensejar o dever de indenizar. Dano moral da hipótese que não é presumido ('in re ipsa'). Sentença Mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [3000123-77.2013.8.26.0070](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 15/12/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação da parte autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização de R\$10.000,00 por danos morais – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço configurada. Falsidade da assinatura constante do contrato atestada por perícia grafotécnica. Autor comprovou que o valor creditado em sua conta em razão do empréstimo não foi utilizado. Nulidade do contrato bem reconhecida. Entretanto, o dano moral não configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Valor da multa bem fixado pelo Juízo. Ausência dos requisitos do art. 368 do Código Civil para o deferimento da compensação. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005704-80.2021.8.26.0344](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 15/12/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos da autora que não convence – A alteração de voo direto inicialmente contratado para um com conexão não configura falha na prestação dos serviços, pois previamente informado e aceito pela passageira – Danos morais - Atraso de cerca de duas horas na chegada ao destino da viagem, em razão da necessidade de manutenção emergencial - Danos morais não configurados, uma vez que não inerentes à natureza dos fatos ("in re ipsa") - Ausência de prova de fatos concretos e suficientes à causação de abalo extrapatrimonial contundente – Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012984-43.2022.8.26.0320](#), Rel. Sergio Gomes, j. 18/12/23).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – Furto da bolsa com cartões – Seguro cartão protegido – Vigência – Limite da apólice – Cobertura devida – Peculiaridades do caso – Sucessivas operações bancárias realizadas mesmo após comunicado do furto ao banco – Defeito na prestação dos serviços – Reconhecimento – Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Reparação dos prejuízos materiais – Possibilidade – Danos morais – Caracterização – Fatos vivenciados que superam o mero aborrecimento – Indenização devida – Montante arbitrado (R\$ 3.000,00) – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Readequação – Descabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos

honorários – Possibilidade – Art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1011220-32.2023.8.26.0564](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavasio, j. 20/12/23).

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NACIONAL DE CARGAS REGIDO PELA LEI 11.442/2007. A ação proposta originariamente perante a Justiça do Trabalho, foi julgada parcialmente procedente. Sentença reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que considerou preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, configurando-se a relação comercial de natureza civil, afastando a configuração do vínculo de emprego”. Com a anulação da sentença e redistribuição dos autos, o Juízo julgou improcedente a demanda. O Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário Nacional de Cargas, previa a execução de "serviços autônomos de transporte nacional de cargas, mediante pagamento através de frete". Cláusula que estipulava a "inexistência de vínculo trabalhista": O autor apelante é cadastrado como pessoa jurídica, empresário individual – Transporte Rodoviário de Carga. O Transportador Autônomo de Carga não se confunde com o motorista-empregado, porque é proprietário ou arrendatário de veículo de carga, registrando-se voluntariamente como tal e assumindo os riscos da sua atividade profissional, sendo destinatário de uma determinada remuneração. Autor, registrado como TAC (Transportador Autônomo de Carga), admite ser proprietário do veículo que utilizava no serviço. Se a relação tem natureza comercial, não é possível a condenação do réu ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0002567-89.2023.8.26.0004](#), Rel. Helio Faria, j. 09/01/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Problemas no "processo de conexão de passageiros e despacho de bagagens" – Perda de conexão e realocação em novo voo que ensejou atraso de 12 horas para aportar ao destino – Pedido inicial parcialmente procedente para condenar a ré ao ressarcimento do dano material – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte - Vínculo inserido no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Atraso relevante, configurando irretorquível prejuízo indenizável – Companhia aérea que não demonstrou eventual indisponibilidade, em relação a outros voos, visando reduzir o atraso acumulado - Dano moral configurado, consideradas as circunstâncias apontadas – Pretensão de fixação em R\$8.000,00 – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Ausência de provas quanto a outras consequências ou eventual perda de compromissos – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas e atraso relevante que, *in casu*, autoriza a fixação do valor de R\$5.000,00 – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008625-94.2023.8.26.0003](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 14/12/23).

“APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de carga – Vale-pedágio – Pretensão voltada à percepção da indenização prevista no art. 8º, da Lei 10.209/01 – Sentença de acolhimento parcial do pedido. 1. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de 12 meses, previsto no parágrafo único do art. 8º da Lei 10.209/2001, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 4º

da Lei 14.229, de 21 de outubro de 2021, que, a toda evidência, não se aplica a situações pretéritas. Hipótese que se submete ao prazo geral de prescrição das ações pessoais, de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, este não transcorrido. 2. Prova dos autos ensejando a conclusão de que não houve adiantamento das despesas de vale-pedágio. Ausência de comprovação de que tais verbas estavam destacadas nas notas fiscais. Configurada a responsabilidade das rés pelo pagamento da sanção prevista no art. 8º, da Lei 10.209/01. 3. Sentença parcialmente reformada, para condenar as rés ao pagamento integral da multa por não antecipação do vale-pedágio. Deram provimento à apelação da autora, prejudicada a das rés.” (Apelação Cível nº [1000698-63.2022.8.26.0407](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 17/01/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que desconhece os débitos que originaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade ao caso da inversão do ônus probatório. Inexistência de prova da legitimidade dos débitos que respaldaram as restrições cadastrais impugnadas pela autora. Falha na segurança do serviço disponibilizado pelo MercadoPago. Débitos declarados inexigíveis. Danos morais, no entanto, não configurados. Existência de precedente registro desabonador em relação ao débito examinado na causa. Aplicabilidade da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1006408-36.2023.8.26.0405](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 23/01/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autor que adquiriu passagens aéreas de Guarulhos para Miami, com conexão em Bogotá. Atraso no primeiro voo que acarretou na perda da conexão e, em cascata, de outro voo contratado para Denver. Pretensão de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré, apenas em relação à indenização por danos morais. Descabimento. Comunicação acerca da alteração dos voos feita ao autor com 24 horas de antecedência, em desconformidade com a Resolução 400 da ANAC, falta de assistência, transporte em classe inferior à contratada no trecho entre Bogotá e Miami e, principalmente, a perda, ainda que parcial, de compromisso acadêmico que não podem ser caracterizados como mero aborrecimento, mas causa de sérios transtornos e dissabores. Indenização mantida no valor de R\$ 15.000,00. Sentença confirmada. Recurso de apelação improvido.” (Apelação Cível nº [1094478-08.2022.8.26.0100](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 24/01/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação monitória. Demanda proposta por banco com base em contrato de abertura de crédito para concessão de capital de giro. Embargos monitórios. Impugnação das assinaturas. Perícia grafotécnica comprovando a falsidade das assinaturas das rés-embargantes. Sentença que julgou improcedente o pleito monitório e condenou o demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Apelo do banco autor-embargado pugnado apenas pela redução dos honorários advocatícios, com sua fixação por equidade. Sem razão. Pacificado o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação

equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1018390-28.2015.8.26.0114](#), Rel. Roberto Maia, j. 01/12/23).

“**CONTRATO BANCÁRIO** – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC. SEGURO – Inexistência da cobrança de seguro prestamista, visto que não foi cobrado valor algum referente a esse serviço no contrato firmado entre as partes. TARIFA DE CADASTRO – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro/renovação, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. DESPESAS POR COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – Lícita a cobrança da comissão de correspondente bancário, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que o contrato foi firmado na vigência da Resolução CMN 3.518/07, com alterações posteriores, que autorizava a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, mas antes da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/11, ou seja, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1087728-34.2015.8.26.0100](#), Rel. Rebello Pinho, j. 01/12/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA**. Contrato de empréstimo consignado. Negativa de contratação. Constatação da falsidade das assinaturas, por meio de perícia grafotécnica. Contexto dos autos que revela a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo réu, que propiciou a ocorrência de fraude. Danos materiais e morais reconhecidos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000750-62.2020.8.26.0073](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 02/12/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** – Transporte aéreo internacional – Alteração de classe de voo de executiva para econômica em voo Doha-Guarulhos – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a falha no serviço e determinou o pagamento da indenização por dano material consistente na diferença entre o valor das passagens aéreas da classe executiva para econômica – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei nº 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Dano moral bem configurado – Indenização devida – Majoração do arbitramento realizada nesta instância ad quem – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1017360-38.2022.8.26.0008](#), Rel. Correia Lima, j. 03/12/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Descontos indevidos de valores de prestações de supostos mútuos bancários - Bancos réus não recorrem da sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e os condenou à devolução simples de valores e indenização por dano moral, pontos que, em relação a eles, fizeram coisa julgada - Repetição do indébito - Devolução em dobro – Não cabimento na espécie – Devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário, como constou da sentença e não a dobrada pretendida pela autora – Dano moral - Indenização arbitrada em R\$ 5.000,00 – Majoração – Cabimento – Intensidade do dano moral justifica a majoração: falsidade das assinaturas atribuídas à autora em contratos de mútuo e transtornos nas tentativas infrutíferas para a solução do problema - Arbitramento em R\$ 7.500,00 a cada um dos dois Bancos réus - Correção monetária da data deste acórdão– Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – Majoração – Cabimento – Verba majorada para 20% sobre o valor atualizado da condenação - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1034301-52.2020.8.26.0196](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 12/12/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Inépcia da inicial não verificada, pois restou cumprido o disposto no art. 330, § 2º, do CPC - Expedição de ofício ao NUMOPEDE - Indeferimento - Litigância de má-fé não configurada - Cartão de crédito com reserva de margem consignável –Taxa de juros contratada que não poderá ser superior à Instrução Normativa vigente à época da contratação – Necessária adequação, com consequente recálculo das prestações pactuadas e restituição dos valores cobrados a maior – Sentença mantida - Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009413-48.2022.8.26.0196](#), Rel. Fábio Podestá, j. 11/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Decisão que deferiu a liminar, determinando o arresto de valores das contas dos requeridos via SISBAJUD. Inconformismo do correquerido. 1. O autor alega que aderiu a fundo de investimentos administrado pelos requeridos e pretende o resgate antecipado de seu capital. Impossibilidade. 2. A assembleia de quotistas, diante da crise do fundo em questão, estabeleceu as regras de resgate dos investimentos, fixando prazo de carência. O autor se valeu da deliberação da assembleia para resgatar, na sede administrativa, 5% dos investimentos e, por isso, não pode, neste juízo sumário, alegar a ilegalidade da assembleia para resgatar a integralidade do seu capital. Vedação do venire contra factum proprium 3. A alegação de administração temerária do fundo deve ser submetida ao contraditório. A existência de processo administrativo na CVM contra os requeridos não pode, por si só, justificar o resgate antecipado do investimento, pois o autor aderiu ao fundo em 21 de dezembro de 2020, quando já estava instalado referido procedimento. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2267762-15.2023.8.26.0000](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 11/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença por arbitramento. 1. Contratos de venda futura de sacas de soja não cumpridos pelo produtor rural. Controvérsia acerca do valor a ser buscado na execução. Demandante que persegue valores a título de cláusula penal e de reparação pelo valor que pagou a terceiros para adquirir a soja que não foi entregue pelo devedor. 2. Definição acerca da natureza jurídica das multas contratuais. Negócio jurídicos que nomeiam as sanções pela

inexecução total da obrigação como "multas moratórias". Impossibilidade de cobrança a esse título. A interpretação da cláusula penal deve se atentar à espécie de inadimplemento que ela regula, de forma que se houve descumprimento total do compromisso, então a natureza jurídica da sanção é de multa compensatória. Regra geral de interpretação dos contratos do art. 112 e 113, V, do CC. 3. Impossibilidade de cumulação entre a multa compensatória e os danos emergentes. Sanção estabelecida sem ressalvas cuja finalidade é a prefixação das perdas e danos. Inteligência do art. 410, do CC. Precedentes do STJ. 4. Produtor rural que entregou parte das sacas de soja, mas que não recebeu o valor dos produtos. Quantia que deve ser compensada com a indenização devida ao comprador. Inteligência do art. 368, do CC. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido." (Agravado de Instrumento nº [2233712-60.2023.8.26.0000](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 11/12/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RISCO DE INSERÇÃO DO NOME NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R\$8.000,00. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1033806-14.2021.8.26.0506](#), Rel. Júlio César Franco, j. 30/11/23).

“APELAÇÕES. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL, COM PEDIDOS CUMULADOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ SACADORA CONFIGURADA, EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 2. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA. HIPÓTESE EM QUE NÃO FOI PROVADA A CAUSA SUBJACENTE AO SAQUE. CORRÉ SACADORA QUE CONFESSOU TER EMITIDO NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. 3. TESE NO SENTIDO DE QUE HOUVE ACEITE TÁCITO. REJEIÇÃO. 4. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. MERO APONTAMENTO DE TÍTULO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AFASTADA. 5. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1002037-70.2023.8.26.0068](#), Rel. Campos Mello, j. 14/12/23).

“AÇÃO COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS RETIDAS, REVISÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ESTADIA PELO RÉU, CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, JULGADA IMPROCEDENTE E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE EM OPERAÇÃO ASSEMBELHADA ANTERIOR FOI COBRADO VALOR SUBSTANCIALMENTE INFERIOR AO QUE ESTÁ SENDO EXIGIDO NO PRESENTE CASO. PARTE RÉ ARGUMENTA QUE NAQUELE CASO HOUVE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE. QUE A TABELA DA 'ANTAQ' É PÚBLICA, DE CONHECIMENTO DA AUTORA, INEXISTINDO ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DE QUE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA

GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA EXIGIRIA FALTA DE TRANSPARÊNCIA, OCULTAÇÃO MALICIOSA DE INFORMAÇÕES, DESONESTIDADE, NÃO VISLUMBRADAS NO CASO CONCRETO. DIREITO DE RETENÇÃO PRESENTE NOS DISPOSITIVOS DO ART. 14 DO DECRETO Nº 1102/1903 E NO ARTIGO 644 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.” (Apelação Cível nº [1061914-39.2023.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 14/12/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO DA PARTE EMBARGANTE. AFIRMATIVA DE QUE FOI PACTUADO NA ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL QUE A ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO SOMENTE SERIA PAGA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TRIBUTOS FEDERAIS. PARTE EMBARGADA QUE APRESENTOU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA COMPROVANDO O PARCELAMENTO DA DÍVIDA E SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS, TANTO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COMO QUANDO INSTADA A RENOVAR AS CERTIDÕES NA FASE RECURSAL. SE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR, NOS ARTIGOS 205 E 206 CONCEDE O MESMO EFEITO TANTO PARA A CERTIDÃO NEGATIVA COMO PARA A CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, A CONCLUSÃO LÓGICA É DE QUE, DE TANTO UMA DECLARAÇÃO, COMO DE OUTRA, EMANAM AS MESMAS CONSEQUÊNCIAS PARA FINS JURÍDICOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006859-93.2022.8.26.0438](#), Rel. Alberto Gosson, j. 14/12/23).

“AÇÃO SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO NÃO ACATAR O PEDIDO DE BAIXA DE TÍTULOS EM RAZÃO DE OS CLIENTES DA AUTORA TEREM QUITADO AS DÍVIDAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGA QUE NÃO FORA ALERTADA SOB O PAGAMENTO E QUE NOS TERMOS DO CONTRATO DETÉM O DIREITO DE EMITIR OS BOLETOS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CLIENTES DA AUTORA. PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA NO SENTIDO DE "... "SE A CONDUTA DA AUTORA DE EMITIR UM NOVO BOLETO PARA OUTRO BANCO CONFIGURA VIOLAÇÃO CONTRATUAL E TIVER APTIDÃO PARA GERAR SANÇÃO, TAL FATO É ESTRANHO AO DIREITO DE OBTER O EFETIVO CANCELAMENTO DO BOLETO CEDIDO". RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1062728-51.2023.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 14/12/23).

“APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação. Inexistência da obrigação de fazer postulada. Determinação de que a apuração do valor devido deveria ser apurada perante o MM. Juízo "a quo". R. sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0009218-39.2023.8.26.0554](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 14/12/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. APELO DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS POSSESSÓRIAS. O FATO DE A AÇÃO TER SIDO ORIGINALMENTE AJUIZADA COMO DE INTERDITO PROIBITÓRIO NÃO IMPEDE QUE O JUIZ EFETUE A ADEQUAÇÃO PARA OS FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS E JULGUE A PRETENSÃO PROCEDENTE COMO DE REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 554 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERÍCIA CONSTATOU QUE AS PARTES LITIGAM SOBRE A MESMA ÁREA AINDA QUE INEXISTA DEMARCAÇÃO DOCUMENTAL NESSE SENTIDO. AUTORES CONSEGUIRAM COMPROVAR EXERCÍCIO POSSESSÓRIO

ANTECEDENTE, ENQUANTO OS RÉUS SOMENTE COMPROVARAM OCUPAÇÃO NO ANO DE 2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER PRESTIGIADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1033731-53.2021.8.26.0577](#), Rel. Alberto Gosson, j. 14/12/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Caracterização – Autora que negou expressamente ter firmado o contrato discutido com o banco réu, havendo reiterado tal negativa mesmo depois da apresentação do referido ajuste devidamente assinado por ela – Caso em que a autora, mesmo depois de constatada a autenticidade de sua assinatura pela perícia grafotécnica, insistiu em sua inverídica tese – Autora que alterou a verdade dos fatos - Situação prevista no art. 80, II, do atual CPC – Legítima a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa (R\$ 11.776,50), nos termos do art. 81, "caput", do atual CPC, revertida à parte contrária – Apelo da autora desprovido.” (Apelação Cível nº [1002596-96.2022.8.26.0218](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 06/12/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” – Internet - Pretensão ao fornecimento de dados cadastrais suficientes à identificação do usuário @MetamaskSuoport - Cabimento – Documentos apresentados pelo autor que dão respaldo à sua alegação de que foi vítima de crime cibernético ao tentar adquirir obras de arte digitais – Autor da ação que necessita dos dados do referido usuário para que possa prosseguir com as medidas pertinentes à responsabilização do autor do ilícito - Alegação da ré de que é inaplicável a legislação brasileira à espécie que não se legitima – Fatos narrados que ocorreram no Brasil, onde o autor é domiciliado, tendo a autoridade brasileira competência para processar e dirimir a causa mediante a aplicação da legislação pátria, ou seja, da Lei 12.965, de 23.4.2014 (Marco Civil da Internet) - Procedência da ação que deve persistir – Apelo da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1025062-50.2022.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 06/12/23).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Exceção de Pré-Executividade – Prescrição – Transcurso de prazo superior a 8 anos desde o ajuizamento da ação sem a citação dos devedores – Demora da citação que não ocorreu por motivos inerentes a mecanismos da justiça (Súmula 106 do C. STJ), senão pela desídia da exequente – Inércia caracterizada – Inocorrência de interrupção da prescrição – Art. 240 do CPC – Lapso prescricional intercorrente que, de qualquer maneira, teria consumado – Extinção do feito mantida – Sucumbência – Alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, com relação ao § 5º do art. 921 do CPC/15, que prevê a ausência de imposição às partes quanto ao ônus de sucumbência, quando reconhecida a referida prescrição – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1000651-04.2013.8.26.0020](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 06/12/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS – Fraudadores que utilizaram dados do autor para contratação de empréstimo junto ao réu, solicitando imediata devolução dos valores, via boletos bancários, recebidos pelo autor via WhatsApp – Pagamentos realizados, mas direcionados a terceiro – Contexto em que o autor estava inserido o fez acreditar que os boletos eram verdadeiros – Pagamentos efetuados de boa-fé –

Reconhecimento de extinção da obrigação do autor perante o banco réu – Danos morais configurados no caso concreto, diante da resistência na solução do problema na via administrativa – Incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor – "Quantum" arbitrado em R\$ 10.000,00, com os consectários de estilo – Aplicação dos critérios da significância, razoabilidade e proporcionalidade – Ônus da sucumbência a cargo da instituição financeira – Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1000761-88.2023.8.26.0040](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 06/12/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Abertura e manutenção de "cadastro positivo", pela ré (Serasa), com dados pessoais do autor – Alegação de ausência de prévia comunicação/autorização a respeito e de suposto prejuízo em decorrência da inclusão de dados pessoais do autor, em particular seu número de telefone celular – Descabimento – Legalidade da manutenção de cadastros congêneres que já foi reconhecida em julgamento de recurso representativo da controvérsia pelo STJ – Inclusão de tais dados pessoais que é autorizada pela Lei Geral de Proteção de Dados (arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. X) – Sentença de improcedência mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, observada a condição do autor com relação aos benefícios da justiça gratuita – Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1011684-54.2022.8.26.0576](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 06/12/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Débito anotado em cadastro de inadimplentes. Prescrição. Sentença de procedência em parte para declarar a prescrição do débito e determinar à ré a retirada dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes em 15 dias, sob pena de multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$30.000,00, fixada sucumbência recíproca, cabendo às partes arcar, cada uma, com 50% do valor mínimo recomendado pela OAB, a título de honorários advocatícios. Irresignação das partes. Apelações. Apelo do autor. Além daquela indicada nos autos, o autor ostentava outras anotações em cadastros de inadimplentes preexistentes. Hipótese de incidência da Súmula 385, do e.STJ. Descabimento de indenização pelo dano moral. Sucumbência distribuída corretamente na origem. Arbitramento, por equidade, dos honorários advocatícios que decorreu do valor irrisório do proveito econômico. Recurso desprovido. Apelo da ré. Cabimento da astreinte, aplicável somente em caso de descumprimento do comando judicial. Art. 536, do CPC. Redução da multa diária para o valor de R\$500,00, limitada a R\$15.000,00. Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte somente para ajustar o valor da astreinte. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor, observada a gratuidade da justiça. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1001374-93.2022.8.26.0606](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 06/12/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de compra e venda. Estabelecimento comercial. Exceção de contrato não cumprido. Sentença de procedência. Inconformismo dos embargados. Apelação. Gratuidade processual concedida. Preliminares afastadas. Análise dos direitos e obrigações estabelecidos entre as partes. Reconhecimento da exceção de contrato não cumprido. Obrigação de repasse de valores não cumprida pelos embargados. Fato incontroverso. Impossibilidade de exigir adimplemento do outro antes de cumprida sua obrigação. Art. 476, do CC. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1017217-27.2019.8.26.0114](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação de danos materiais e morais - Contrato de empréstimo consignado - Alegação de inexistência do negócio jurídico - Sentença de improcedência – Produção de prova oral - Falsidade de assinatura - Autor que impugnou especificamente as assinaturas lançadas em seu nome no instrumento particular carreado aos autos pelo banco requerido - Produção de prova pericial imprescindível para o deslinde da controvérsia - Sentença anulada. **RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1001656-94.2022.8.26.0101](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 06/12/23).

“COMPETÊNCIA - Decisão interlocutória de primeiro grau que reiterou anterior ordem de penhora sobre saldo de FGTS – Competência da Justiça Estadual – Ordem de penhora emanada de execução por quantia certa fundada em instrumento de confissão de dívida celebrado entre particulares, no qual foi prevista a utilização de tal saldo para pagamento do débito previsto no ajuste – Hipótese em que não se trata de decisão relativa à movimentação de FGTS, mas de ordem de penhora sobre ele incidente – CEF que não é parte no feito, havendo nele intervindo na qualidade de agente operadora do fundo – Legalidade da penhora sobre o saldo de FGTS do executado já reconhecida por este colegiado quando julgamento do AI nº 2217350-17.2022.8.26.000. Penhora – Incidência sobre saldo de FGTS – Alegada pela CEF, agente operadora do fundo, a impossibilidade de cumprimento integral da medida em virtude de anteriores operações de crédito firmadas pelo executado, tendo o saldo em questão como garantia – Acolhimento em parte – Penhora que deve recair sobre o saldo restante disponível de titularidade do executado, até o limite da dívida, após reserva dos numerários relativos às duas operações de crédito vigentes anteriores à penhora, nos valores de R\$ 25.761,87 e R\$ 91.728,55 – Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2044767-89.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens. Pretensão do credor acolhida, com efeito ativo. Arresto cautelar de bens e valores deferido por este juízo recursal, monocraticamente. Duas contraminutas oferecidas, em separado, pelos agravados. Agravo de instrumento. Decisão desta relatoria que, fundada nos elementos trazidos (em abundância) pelo credor, estabeleceu a ocorrência de imbróglio consistente em abuso de personalidade por comprovado desvio de finalidade e consistente confusão patrimonial. Agravo de instrumento. Decisão do STJ que não ordena a suspensão de feitos envolvendo IDPJ, nem o pedido de arresto. Possibilidade de se conhecer da pretensão do agravante. Agravo de instrumento. Arresto cautelar deferido com apoio nos arts. 300 e 301, do CPC. Evidência da probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Arresto para assecuração do direito. Efetividade do processo que deve ser alcançada. Prova nos autos que comprovam a existência do direito do credor. Medida cautelar de arresto. Conduta espúria dos recorridos. Possibilidade de o exequente sofrer dano irreparável se se tornar inútil a execução. Transferência de imóveis de pessoas físicas e jurídica, entre si, por valores muito abaixo do valor real do mercado imobiliário. Muitas operações entre pessoas realizadas em detrimento de credores. Decisão de piso reformada. Deferimento de arresto de bens e valores em nome dos agravados. Agravo de instrumento. Contrarrazões. Interesse da empresa Rubi no desprovimento do recurso. Reanalisados os argumentos da agravada. Consistentes os elementos probatórios trazidos pelo credor, que resultaram no deferimento do arresto. Pedido de desprovimento da empresa Rubi que resulta

afastado. Agravo de instrumento. Contraminuta apresentada pelos agravados Mickael e outros. Fundamento da decisão monocrática desta relatoria expressando que, por parte dos recorridos, houve "motivação plena para fraudar credores, criando pessoas jurídicas e transferindo de uma para a outra vultoso capital, e, depois, com solenidade de dação ou de pagamento, causar o enriquecimento dos sócios". Urgência admitida para deferimento do arresto cautelar, relativamente bens e valores dos devedores, a fim de evitar que o credor sofra prejuízo irreparável. Conduta lesiva dos agravados. Magnífico imbróglio, porém, deletério ao interesse do agravante. Arresto concedido, antecipadamente, e mantido, em definitivo, por este julgado. Agravo de instrumento. Decisão de primeiro grau reformada, integralmente. Arresto cautelar de bens e valores confirmado, em definitivo, em grau de recurso. Decisão de segunda instância a ser cumprida, integralmente. Recurso provido." (Agravo de Instrumento nº [2226077-28.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 13/12/23).

“LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Decisão que manteve a consolidação do imóvel em favor do agravado Russel Anderson Beeby, entendendo que os valores pagos por perdas e danos em razão da impossibilidade de venda dos lotes se equalizam com a dívida mantida pelo agravado na época. Agravo de instrumento. Sentença proferida nos autos da ação cominatória 1008390-84.2015.8.26.0011 que determinou que o banco autorizasse a venda dos lotes desmembrados do imóvel dado em garantia ao contrato de empréstimo. Frustração da venda por inércia do banco. Conversão da obrigação de autorização em perdas e danos. Valor arbitrado em R\$960.000,00. Estabilização da decisão. Compensação do valor referente às perdas e danos com o valor do débito do agravado junto ao banco agravante. Possibilidade. Perdas e danos arbitrados de forma independente. Impossibilidade de vinculação da condenação com a efetiva venda dos lotes, uma vez que a questão se encontra preclusa. Impossibilidade da conversão da venda frustrada em favor do banco pelo mesmo motivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2245611-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 13/12/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Alegação de ausência de repasse de valores. Cheque para pagamento de boleto. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Autor que se dirigiu à agência do réu para efetuar pagamento de boleto por meio de cheque. Pagamento efetivado, com envio do valor estampado no cheque ao destinatário estampado no boleto (Banco 104 – Caixa Econômica Federal). Réu prestou regularmente o serviço que lhe foi solicitado pelo autor. Pretensão do autor de quitação de dívida de IPTU que não foi satisfeita. Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta do réu que afasta a responsabilidade civil deste pelos danos sofridos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003469-04.2023.8.26.0011](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 13/12/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transferências de recursos não reconhecidas pela autora, efetuadas após furto de telefone celular. Fraude. Sentença de parcial procedência para condenar os réus Santander e Mercado Pago, solidariamente, à devolução da quantia de R\$6.798,00 à autora, de forma simples, bem como para condenar o réu Santander a pagar-lhe indenização moral de R\$5.000,00, corrigidos desde a negativação indevida. Irresignação dos réus condenados. Apelações. Escoamento repentino de recursos das contas mantidas pela autora junto aos apelantes. Ausência de comprovação de que

a apelada efetua transações habituais com o mesmo perfil. Réus que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. Art. 373. Inc. II, do CPC. Transações anuladas. Necessidade de devolução simples, da forma fixada na sentença. Inclusão indevida, pelo réu Santander, dos dados da autora em cadastros de inadimplentes. Alegações não impugnadas. Inteligência do art. 14, do CDC. Prestação de serviço defeituosa. Ocorrência de dano moral "in re ipsa". Desnecessidade de produção de prova do dano moral. Acontecimento suficiente a causar abalo ao equilíbrio psicológico do autor. "Quantum" indenizatório inalterado. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta Câmara. Responsabilidade civil contratual. Juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405, do CC. Sentença reformada em parte somente quanto ao réu Santander, para que os juros de mora da indenização pelo dano moral sejam contados desde a citação. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Mercado Pago. Recurso do réu Banco Santander provido em parte, desprovido o apelo do réu Mercado Pago." (Apelação Cível nº [1019851-25.2021.8.26.0405](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 13/12/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Passagens aéreas adquiridas por meio de agência de turismo. Cancelamento do voo em meio ao advento da pandemia de Covid-19. Restituição não realizada no intervalo de doze meses. Inadimplemento incontroverso. Dano moral, porém, não demonstrado nem presumido. Efeitos meramente patrimoniais. Autor que não especificou nem comprovou as repercussões danosas. Obrigação de reparar não configurada. Ônus sucumbencial que cabe ao autor, uma vez que as rés decaíram em parte mínima comparativamente à expressão econômica do feito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002533-03.2023.8.26.0003](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 19/12/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante nº 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido". "TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que não restou demonstrada abusividade na cobrança – Apelo improvido". "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo - Apelo improvido." "SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada – Apelo provido". "DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -

Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido". "ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R\$15.972,80), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido". (Apelação Cível nº [1005110-29.2023.8.26.0269](#), Rel. Salles Vieira, j. 18/01/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviço de instalação de provedor de acesso à internet. Contratação operada mediante conversa por Whatsapp. Validade. Declaração de vontade que não depende de forma especial, exceto quando a lei expressamente o exigir (art. 107 do Código Civil). Proposta aceita que obriga o proponente (art. 427, do Código Civil). Prestadora de serviço que constatou a impossibilidade técnica de prestação do serviço. Resilição unilateral operada por denúncia notificada à outra parte (art. 473 do Código Civil). Denúncia operada também por mensagem via Whatsapp. Regularidade. Distrato que se faz pela mesma forma exigida para o contrato. Pretensão de compelir a parte requerida à prestação do serviço. Impossibilidade. Princípio da autonomia da vontade por meio do qual ninguém é obrigado a contratar ou manter-se vinculado a contrato. Ausência de pagamento adiantado. Nenhuma restituição devida. Dano moral decorrente da resilição do contrato. Inocorrência. Mero aborrecimento do dia a dia a que todos estão sujeitos. Autor que afirma, em conversa mantida com o contratado, que só cancelaria a internet já existente em sua residência após a instalação da nova. Parte que não experimentou dano. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1004836-16.2021.8.26.0114](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 22/01/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE CADASTRO – Indevida manutenção de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito, após a quitação do respectivo débito – A indevida manutenção do nome do devedor, nos cadastros restritivos de crédito, causa presumido dano moral, passível de indenização – Prazo de cinco dias, após a quitação da dívida, que é considerado razoável para a exclusão do registro negativo, segundo entendimento pacificado do STJ, expresso no Tema repetitivo 735 - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da ré – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral presumido – **Recurso improvido, neste aspecto. DANO MORAL - VALOR** – Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso da ré visando à redução deste montante – Inadmissibilidade – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – **Recurso improvido, neste aspecto. JUROS MORATÓRIOS** - Pretensão da ré à adoção da taxa SELIC, em substituição da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre o montante da indenização por dano moral – Descabimento – "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" – Súmula 362 do STJ – Os juros moratórios, à taxa de um por cento ao mês, são contados a partir da citação, de conformidade com o artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual – Inaplicabilidade da taxa Selic – **Recurso ré improvido, neste aspecto.**

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, majorado para 15% (quinze por cento) desta verba. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1096024-35.2021.8.26.0100](#), Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 23/01/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO DAS DUAS PARTES. CULPA CONCORRENTE A JUSTIFICAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. **Primeiro, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia recursal.** É possível compreender as razões da irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. **Segundo, afasta-se a alegação de nulidade da sentença.** A r. sentença recorrida está bem fundamentada. Registre-se que a fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de fundamentação. Inocorrência de julgamento ultra petita. **E terceiro, reconhece-se a culpa concorrente para encerramento do contrato.** Prova documental que viabiliza reconhecimento das seguintes situações: (a) a autora não demonstrou cumprimento de todos requisitos para boa prestação dos serviços perante seus clientes, em especial pelo desempenho insuficiente de sua rede interna e (b) a ré reconheceu, em determinados momentos, falhas na sua prestação de serviços, tanto que a troca de e-mails confirmou descontos no preço. Reconhecida a culpa concorrente das partes, justo e adequado não se impor a multa contratual compensatória a qualquer das partes. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de cobrança de período posterior ao pedido de resolução do contrato. Danos morais não configurados. Ausência de demonstração de prejuízo à imagem da pessoa jurídica. Precedentes da Turma Julgadora. **Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1088241-60.2019.8.26.0100](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 23/01/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Ação de reconhecimento de representação comercial cumulada com cobrança de valores – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Impugnação à assistência judiciária concedida à empresa autora – descabimento – matéria já apreciada pelo juízo *a quo* e, ademais, objeto de recurso inadmitido por esta Câmara, encontrando-se preclusão a questão levantada – Alegação de prescrição trienal – Prazo quinquenal – Inteligência do art. 44, parágrafo único da Lei 4886/65 - Pretensão para que seja reconhecida a existência de contrato de parceria - Elementos dos autos que comprovam que a parte autora exercia a representação comercial - Irrelevância do nome atribuído ao contrato assinado entre as partes - Ausência de registro no órgão competente que não impede o recebimento - Vínculo reconhecido - Presença dos

requisitos do artigo 1º da Lei n. 4.886/65 – Contrato assinado entre as partes que não tem previsão para os descontos que o autor alegou serem indevidos. E mesmo que tivesse, a Lei não autoriza a transmissão do ônus da manutenção do cliente para o Representante Comercial e, igualmente, o Poder Judiciário reconhece a nulidade da cláusula "del credere"- **DOS ESTORNOS INDEVIDOS** - Alegação de que a ré realizava estornos indevidos no valor que lhe era devido a título de pagamento da prestação de serviço - Devolução de valores retidos indevidamente – Possibilidade - Cláusula contratual que esclarece a dinâmica de apuração do valor devido pelos serviços prestados - Eventual divergência que deveria ter sido submetida à parte apelante - Inexistência - Apelante que desrespeitou o ajustado - Ausência de fundamentos para a retenção de valores - Restituição determinada - Valores apontados que devem ser conferidos em liquidação, observando o prazo de cinco anos a partir da propositura da ação - sentença parcialmente reformada neste aspecto. Recurso da autora – pretensão para reconhecimento de multa do art. 27, j da Lei 4886/65 – Possibilidade – multa que não provém de disposição contratual mas de imposição legal – comprovada a rescisão injustificada do contrato de representação comercial, fora das hipóteses previstas no art. 35 da Lei 4886/65, é de se acolher o recurso da empresa autora para condenar a ré ao pagamento da multa previstas – sentença reformada neste ponto. **RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1027655-86.2021.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ação julgada procedente - Insurgência dos requeridos. **NULIDADE** - Violação ao princípio da identidade física do juízo - Norma de aplicação relativa - Julgamento do processo por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução probatória que não ensejou comprovado prejuízo - Nulidade inocorrente - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado. **COISA JULGADA** - Pleito possessório formulado nos autos que não atinge a coisa julgada decorrente do julgamento da ação de despejo anteriormente ajuizada pelo autor em face dos réus - Improcedência reconhecida naqueles autos em razão da não comprovação da existência de contrato de locação imobiliária - Pedido de reintegração de posse ora deduzido que se funda na existência de contrato de comodato - Objetos distintos - Prejudicial afastada. **DIREITO À POSSE** - Conjunto probatório coligido aos autos que revela que o autor preservou a posse indireta sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, mesmo estando residindo fora do país há muitos anos - Requeridos que, de seu turno, não demonstraram nem minimamente a alegada aquisição do imóvel - Relação de comodato entre as partes que se evidenciou - Circunstância que, tornando precária a posse exercida pelos réus, impossibilita a aquisição do imóvel pela via da usucapião - Ausência de *animus domini* - Desatendimento à solicitação de desocupação do imóvel que caracteriza manifesto esbulho possessório - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Pedido de reintegração de posse categoricamente acolhido pelo D. juízo de primeira instância. **INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS** - Descabimento - Ausência de provas da realização de benfeitorias úteis ou necessárias - Comodatário que, ademais, não pode exigir do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada (Art. 584, CC). **MULTA** - Penalidade imposta aos réus pelo D. juízo de primeira instância, em virtude da interposição de embargos de declaração meramente protelatórios (Art. 1.026, § 2º, CPC), que comporta afastamento - Análise dos declaratórios em questão que não revela tal caráter eminentemente protelatório - Multa afastada - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1006270-87.2019.8.26.0606](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13/12/23).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Caso Evidence – Incidência do Código do Consumidor - Cerceamento ao direito de produzir provas – Rejeição – Matéria de direito – Impossibilidade de admissão de onerosidade excessiva – Alteração da taxa de juros e expectativa de vida não são fatos imprevisíveis, notadamente devido à expertise da contratada que faz parte de grupo financeiro mundial - Manutenção da procedência da reconvenção para estabelecer a necessidade do cumprimento contrato, especialmente considerando que ele foi celebrado há mais de vinte e quatro anos e que se aproxima a data de sua conclusão – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1020960-71.2021.8.26.0309](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 07/12/23).

“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL - RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerida que suscita ilegitimidade passiva. Descabimento. Plataforma que é parte legítima a figurar no polo passivo na condição de mantenedora dos serviços mantidos junto a redes sociais e aplicativo de telefonia. Matéria preliminar afastada. **RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL - RELAÇÃO CONSUMEISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MÉRITO.** Requerente que aponta falha do serviço dada a prática de golpes por terceiros utilizando perfis falsos das plataformas "Instagram", "Facebook" e "Whatsapp". Pleito de obrigação de fazer para apresentação de dados dos perfis falsos mais reparação moral. Sentença de parcial procedência determinada a apresentação e manutenção de dados das contas dos falsos perfis, negada reparação moral. Apelos de ambas as partes: a autora pleiteando a condenação na seara moral e a requerida pela improcedência da ação. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eis que caracterizada a hipossuficiência técnica do demandante. Requerida mantenedora das redes sociais a quem incumbe o dever de apresentação dos dados pleiteados, ante a prova da prática criminosa por terceiros e o prejuízo decorrente à requerente. Determinação judicial que não implica em comando impossível ou de difícil cumprimento. Danos morais devidos. Requerente que atua profissionalmente no ramo de comércio de vestuário com utilização da plataforma digital para divulgação do trabalho, comprovada a atuação de fraudadores mediante uso de perfis falsos e a prática de golpes contra seguidores com abalo à credibilidade e honra objetiva. Fixação do valor condenatório que deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial. Procedência parcial em primeiro grau. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora provido para condenar a requerida ao pagamento de reparação moral, desprovido o da demandada, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor dos patronos da requerente.” (Apelação Cível nº [1081617- 90.2022.8.26.0002](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 18/12/23).

“LOCAÇÃO. Ação de cobrança e despejo. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação que tem por escopo único o reconhecimento da nulidade da citação por edital. Ao contrário do entendimento do recorrente, foram esgotados todos os meios de localização do réu, que não foi localizado. Validade da citação por edital porque esgotadas as tentativas de citação pessoal do demandado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1027448-30.2019.8.26.0562](#), Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 19/12/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a sentença que reconheceu a nulidade da citação do agravado, anulando todos os atos que se seguiram e devolvendo-lhe o prazo para contestação – Para a sua validade, ela deve ser realizada na pessoa do citando, a fim de lhe garantir a possibilidade de exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos estes princípios de ordem constitucional – Art. 248, §1º do CPC determina que a citação por correio de pessoa física deve ser realizada pessoalmente, exigindo-se a assinatura do citando no recibo – Na hipótese vertente, o apelado comprovou que a assinatura constante do AR diverge da sua e que o número de seu documento está errado – Decisão mantida – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [0001283-82.2022.8.26.0650](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 09/01/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – Condomínio – Execução de Título Extrajudicial – Embargos à execução – Acolhimento parcial para reduzir a cláusula penal - Insurgência do embargado - Valor cobrado a título de multa contratual que não se revela excessivo - Multa livremente pactuada entre as partes e que não excede o valor total do débito – Redução equitativa – Inviabilidade na hipótese em exame - Sentença reformada no capítulo impugnado - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1044499-57.2021.8.26.0506](#), Rel. João Antunes, j. 25/01/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – PERTURBAÇÃO SONORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. Direito de vizinhança. Elementos dos autos que revelam a existência de emissão sonora proveniente do imóvel da requerida. Fato devidamente constatado pela perícia judicial. Situação que extrapola os limites aceitáveis de convívio em sociedade, suscetível, por isso, de gerar abalo moral. Quantificação. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Atendimento. Danos materiais não comprovados. Honorários advocatícios corretamente arbitrados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1001630-67.2019.8.26.0565](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 18/12/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pretensão indenizatória - Contratação não comprovada - Inscrições pretéritas do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito não demonstradas - Inaplicabilidade do teor da súmula 385 do STJ - Danos morais devidos - Ação procedente - Sucumbência carreada na íntegra à ré - Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1080751-45.2023.8.26.0100](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 11/01/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Alegação de

falha na prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, propiciada pela parte interessada, na medida do seu alcance e condição, do nexo causal entre a eventual falha no fornecimento de energia e os supostos danos provocados nos aparelhos. Ausência de provas idôneas e suficientes nesse sentido em relação aos segurados Laurids Bing, Tharso Carneiro Sotano, Matheus Salvador Teixeira, S. Calixto Chocolates Ltda. ME, Flavia Adriana Talarico e João Marcos Campana. Relatório técnico da ré que confirmou o evento na rede elétrica em relação à segurada Oftalmos Associados Clínica Oftalmológica S/S Ltda., conferindo maior robustez ao plexo probatório e permitindo conclusão idônea de que o equipamento queimou devido a oscilação na rede elétrica imputável à ré. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1019144-86.2023.8.26.0114](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 24/01/24).

“**ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.** Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Apelo da autora. A mera expedição da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no momento da contratação é suficiente para comprovação da mora, independentemente da prova de seu recebimento. Tema Repetitivo nº 1.132 do C. STJ. Precedentes. Carta com aviso de recebimento enviado ao endereço contido no contrato. Constituição em mora comprovada. Sentença anulada. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1009864-27.2023.8.26.0006](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 24/01/24).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.** Plano corporativo. Ação monitória. Embargos monitórios não acolhidos. Apelo da ré embargante. Plano corporativo, com fixação de prazo de fidelização de 24 meses. Contrato de permanência que previa que o prazo de fidelização teria início a partir da ativação dos serviços. Prazo de livre negociação, nos termos do art. 59 da Resolução nº 632/2014. Contrato de permanência de 24 meses redigido de forma clara e expressa sobre o prazo pactuado entre as partes. Ausência de abusividade. Multa de cancelamento antecipado de 30% do saldo contratual. Ausência de abusividade. Sentença mantida, com alteração de ofício na parte dispositiva. Título executivo constituído no valor primitivo da dívida, corrigido e acrescido de juros moratórios desde os respectivos vencimentos. Apelação não provida com determinação.” (Apelação Cível nº [1016295-89.2023.8.26.0002](#), Rel. Moraes Pucci, j. 24/01/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO RENOVATÓRIA.** Contrato de locação comercial. Empresa locatária que visa à renovação do prazo contratual por mais cinco (5) anos, a contar de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, com proposta de aluguel mensal variável equivalente a dois por cento (2%) do valor das vendas da Loja instalada na área locada, ou de aluguel mínimo mensal de R\$ 71.662,17, mantidas as demais cláusulas contratuais, sob a argumentação de que preenche os requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei nº 8.245/91. Locadores demandados que, em defesas autônomas, impugnam o valor da oferta, apresentando a correquerida contraproposta em valor mínimo mensal de R\$ 260.000,00 exclusivamente para a área a ela pertencente, e o correquerido contraproposta, sobre sua parte na locação, em valor mínimo mensal bruto de R\$ 295.000,00 ou cinco por cento (5%) sobre o faturamento bruto da Loja, o que for maior, ambos os requeridos com pedidos de fixação de aluguel provisório e de avaliação pericial, pleiteando a correquerida, proprietária da área objeto das

Matrículas nºs 25.153, localizada na Rua Clodomiro Amazonas, que mede 750m², e 25.155, localizada na Rua Comendador Miguel Calfat, que mede 1.200m², ambas as Matrículas do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, a retomada do espaço locado, destinado a estacionamento e depósito, para desenvolver Empreendimento que lhe trará mais valia, com fundamento no artigo 52, inciso I, segunda parte, combinado com o artigo 72, inciso IV, § 3º, ambos da Lei nº 8.245/91, e concordando o correquerido proprietário dos imóveis objeto das Matrículas nºs 70.783, 73.002 e 25.154, todas do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, com a renovação do prazo da locação por mais cinco (5) anos. SENTENÇA de procedência para renovar a locação por mais cinco (5) anos, a contar de 01 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2024, mediante o locativo mensal inicial de R\$ 218.985,00, mais garantia de fiança pela Empresa indicada e atualização pelo IGPM-FGV, mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato renovado, arcando os locadores demandados com o pagamento das custas e despesas processuais mais os honorários advocatícios equivalentes a doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. APELAÇÃO da correquerida, que levanta preliminar de nulidade da sentença por: (a) não observância da prejudicialidade externa ante a pendência das Ações Renovatórias anteriores (processos nºs 0168797-18.2009 e 1060461-24.2014) que culminou com ofensa ao princípio da continuidade contratual, dada a superveniente improcedência de pedido renovatório anterior em razão do acolhimento da Exceção de Retomada por ela oposta sobre a área formada pelas Matrículas nºs 25.153 e 25.155, ambas do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, e (b) cerceamento de defesa ante a privação da prova pericial complementar para a demonstração da sinceridade do pedido de retomada, insistindo no mérito pela reforma para a improcedência, com o acolhimento da pretensão de retomada, aduzindo pedido subsidiário de elevação do aluguel fixado a partir de janeiro de 2020 com a manutenção do valor locatício apurado para a Ação anterior, com a inversão da sucumbência. APELAÇÃO do correquerido, proprietário da área sobre a qual se acha construído o prédio da Loja da autora, que mede 2.750m², pugnando pela majoração do aluguel mensal para R\$ 365,000,00, e pela fixação dos honorários segundo o proveito econômico, ressaltando a ausência de resistência à pretensão renovatória. EXAME: Pedido de remessa dos autos para a C. 32ª Câmara de Direito Privado, formulado pela locatária demandante em sede de contrarrazões, que carece de fundamento legal dada a preclusão da arguição de prevenção, que culminou com a prevalência da prevenção desta 27ª Câmara de Direito Privado para o julgamento da Ação Renovatória anterior ante a prorrogação da competência relativa estabelecida em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2252216-61.2016.8.26.0000, conforme Acórdão relatado por esta Desembargadora nos Embargos de Declaração nº 1060461-24.2014.8.26.0100/50000. Suspensão de Conflito de Competência nº 2072731-57.2023.8.26.0000 pela Locatária demandante que não foi conhecido. Essa circunstância torna justificada a distribuição deste Recurso para esta Câmara, evitando o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Locação que recai sobre área composta de um prédio e respectivo terreno, mais quatro (4) terrenos lindeiros, todos registrados no 4º Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Arguição de nulidade da sentença pela não observância da prejudicialidade externa dada a pendência do julgamento final da Ação Renovatória anterior (processo nº 1060461-24.2014), que nesta sede recursal foi julgada improcedente, dado o acolhimento da Exceção de retomada, em relação à correquerida Nobre, implicando na ausência de continuidade contratual no tocante, imprescindível à renovação da locação, "ex vi" do artigo 51, inciso II, da Lei nº 8.245/91. Afastamento ante as circunstâncias específicas do caso concreto dos autos que impõem o desfecho de improcedência também aqui, com igual acolhimento da Exceção de Retomada. Arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa que deve ser afastada

ante a suficiência da prova dos autos para o exame da causa. Locatária demandante que preenche os requisitos do artigo 71 da Lei nº 8.245/91, para a renovação da locação apenas em relação ao locador Fernando. Locadora correquerida que, conforme já reconhecido na Ação Renovatória anterior, preenche os requisitos do artigo 52, inciso I, combinado com o artigo 72, inciso IV, § 3º, ambos da Lei nº 8.245/91, para a retomada da área a ela pertencente, que soma 1.950m² com maior parte formada por terreno nu e que vem sendo utilizada para estacionamento e depósito, ante a possibilidade de construção de Empreendimento que elevará de maneira significativa o proveito econômico, pela mais valia. Renovação do projeto inicial do Empreendimento que instruiu a primeira Ação Renovatória (processo nº 0168797-18.2009), e também da comprovação de licenças pertinentes na Ação Renovatória anterior (processo nº 1060461-24.2014) mais a documentação juntada pela locadora demandada nos autos desta terceira Ação Renovatória, havendo evidência da viabilidade técnica do Empreendimento em causa. Presunção de sinceridade da locadora requerida que milita em seu favor, ante a ausência de prova contrária da locatária no tocante. Aplicação da Súmula 485 do E. Supremo Tribunal Federal. Locadora excipiente que fica sujeita à consequência prevista no artigo 52, § 3º, parte final, da Lei nº 8.245/91. Retomada que, demais, não impede a Empresa locatária de prosseguir com o seu comércio estabelecido no prédio situado sobre a área maior, de propriedade do co-locador Fernando, que concordou expressamente com a renovação pleiteada. Exceção de retomada oposta pela correquerida Nobre, em relação à área a ela pertencente, acolhida na Ação Renovatória anterior, que deve ser mantida, afastando-se a renovação da locação sobre essa área (1.950m²), com manutenção do prazo de trinta (30) dias designado para a desocupação voluntária por parte da autora, conforme previsto no artigo 74 da Lei nº 8.245/91, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos pela autora aos Patronos da correquerida em quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, na proporção da área a ela pertencente (1.950m²) em relação à área do correquerido Fernando (2.750m²). Acolhimento da pretensão renovatória que, já se viu, deve ser mantido somente sobre a área de locação pertencente ao correquerido Fernando, arcando ele, juntamente com a autora, pela sucumbência recíproca, com as custas e despesas processuais a que deram causa e com os honorários advocatícios da parte adversa, que são arbitrados na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, na proporção da área do correquerido Fernando em relação à área da correquerida Nobre. Aplicação do artigo 85, § 2º, e do artigo 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Diferenças entre o valor dos alugueis pagos no curso da Ação e o valor do aluguel arbitrado, que devem ser atualizadas com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais (Tabela Prática) a contar de cada vencimento e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado. Sentença reformada para o decreto de parcial procedência do pedido renovatório, com renovação da locação da área de 2.750m² locada pelo correquerido Fernando para a autora, ante o acolhimento do pedido de retomada desde a Ação Renovatória anterior sobre a área de 1.950m² pertencente à correquerida Nobre. RECURSO DA CORREQUERIDA NOBRE PROVIDO. RECURSO DO CORREQUERIDO FERNANDO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [1051554-84.2019.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 12/12/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Pretensão de indenização em razão de prejuízo causado por incêndio, atribuindo responsabilidade ao requerido por não ter realizado a poda do bambuzal existente em sua propriedade. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Rejeição quanto ao

pedido de indenização. Laudo pericial que demonstra a ausência de origem do incêndio no bambuzal localizado no imóvel requerido. Manutenção preventiva, para retirada de folhas secas, que é ônus inerente à propriedade do imóvel. Ausência de prova do nexo de causalidade, para a responsabilização do réu. Obrigação de fazer para a realização de poda periódica do bambuzal. Acolhimento. Direito da parte autora em exigir do requerido as providências necessárias para a cessação do problema de excesso de folhas secas. Inteligência do artigo 1.277 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011971-34.2015.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 12/12/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM.** Incontrovertida contratação do serviço de corretagem, prestados pelo Autor (CC, art. 722). Comprovação do pagamento da comissão devida pela mediação na compra e venda de posto de gasolina. Réus que se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo do direito do Autor (CPC, art. 373, II). Reforma da r. sentença recorrida. Inversão da sucumbência. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003494-44.2017.8.26.0361](#), Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 05/12/23).

“**APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS.** 1- Sentença que julgou procedente em parte os pedidos, determinou a reintegração de posse do automóvel e condenou a empresa requerida a pagar indenização por danos morais. 2- Autor que foi surpreendido com a existência de gravame de financiamento em seu automóvel realizado em nome de terceiro (correquerido) após deixar o veículo automotor em empresa revendedora que encerrou suas atividades por supostas práticas fraudulentas. 3- Danos morais caracterizados. 5- Correquerido que também foi vítima dos atos praticados pela empresa vendedora de automóveis e que faz jus aos honorários sucumbenciais devidos pelo autor da ação de reintegração de posse. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação de Golberto acolhido em parte. Recurso de apelação de Ricardo não provido.” (Apelação Cível nº [1002709- 98.2020.8.26.0451](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 16/01/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.** Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre algumas anomalias verificadas no imóvel da autora e a construção realizada pelo réu no terreno vizinho. Perícia técnica que consistiu em visita ao local com capturas de fotografias e análise visual e entrevista com os interessados, sem utilização de instrumentos especiais necessários para a adequada apuração dos fatos. Inconsistência do laudo pericial. Julgamento no estado que se mostrou precipitado. Dilação probatória necessária para a realização de nova perícia por outro perito de confiança do juízo. Recurso da autora provido para anular a r. sentença. Prejudicado o conhecimento do recurso do réu.” (Apelação Cível nº [1008853-52.2020.8.26.0269](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 19/01/24).

“**MANDATO** – Ação de indenização – A representação por infração disciplinar formulada contra advogado corresponde a direito de petição e não configura, por si só, dano moral, devendo ser demonstrada a má-fé do interessado, o que não se revelou nas circunstâncias – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1042760-85.2022.8.26.0224](#), Rel. Silvia Rocha, j. 19/12/23).

“**CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL** – Móveis planejados adquiridos e não entregues – Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de valores c.c. restituição de quantias pagas e danos morais movida contra a vendedora e instituição financeira – Sentença de parcial procedência – Apelo da instituição financeira corré e do autor – Pagamento levado a efeito pelo autor, representado por boletos bancários cedidos à instituição financeira corré/apelante, que figurou como beneficiária dos créditos. Como cediço a instituição financeira apelante, está, por força do que dispõe o art. 294, do CC, sujeita às exceções que o devedor/comprador poderia opor à loja (ré) cedente, ou seja, o descumprimento do contrato e não entrega dos móveis planejados. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou mesmo ausência de responsabilidade da instituição financeira apelante. De fato, os contratos em questão são coligados, o que implica na conclusão de que entre eles, existe relação de interdependência. Destarte, a extinção ou rescisão do contrato de compra e venda enseja a extinção da cessão de crédito, mesmo em não existindo vícios nesta última relação contratual. Em verdade, os contratos são dependentes porque o contrato de compra e venda e prestação de serviços firmado entre o autor e a fabricante/vendedora dos móveis é que viabilizou a cessão de crédito disponibilizada pela instituição financeira ré à referida loja vendedora. Em outras palavras, os pactos estão atrelados à mesma finalidade, qual seja, a aquisição dos móveis planejados referidos na inicial. Portanto, ao deliberar pela cessão de crédito à vendedora, tomando-se por base as ordens de pagamento/boletos bancários fornecidos ao consumidor, a instituição financeira apelante passou a integrar a cadeia de consumo, o que possibilita ao consumidor lhe opor as consequências decorrentes da rescisão contratual. Como se não bastasse, a instituição financeira não se enquadra no conceito de terceira de boa-fé, já que ela tinha ou ao menos deveria ter, conhecimento de que recebia pagamentos oriundos de contratação com consumidores, autorizados justamente para pagamento de prestações contratuais. Destarte, o inadimplemento da fabricante não só autoriza a resolução do contrato com ela firmado, como também a extinção da obrigação de quitar o preço respectivo, liberando o consumidor e alcançando, derradeiramente, a instituição financeira que, a partir daí, deixou de ser titular do respectivo crédito. De igual modo, de rigor a restituição dos valores pagos pelo autor à instituição financeira corré. De fato, rescindido o contrato de compra e venda, a rescisão da cessão de crédito dele dependente é consequência lógica. Portanto, não há como afastar em relação ao consumidor, a responsabilidade solidária da financeira na devolução dos valores pagos pela compensação dos boletos bancários a ela cedidos, em razão do contrato de compra e venda rescindido. Observe, contudo, que em se tratando de cessão de crédito coligada a contrato de compra e venda, como no caso dos autos, a restituição dos valores por parte da instituição financeira, deve limitar-se ao valor do crédito a ela efetivamente cedido. E nesse ponto observe que não só houve impugnação específica sobre o tema por parte da financeira corré, como também restou demonstrado que parte dos pagamentos foram, posteriormente, realizados pelo autor em favor de outra instituição bancária beneficiária, que não a corré/apelante. Destarte, de rigor o acolhimento do recurso da ré

neste ponto para consignar que, apesar de reconhecida sua responsabilidade solidária, tal se aplica e fica delimitada aos valores por ela efetivamente recebidos, objeto da cessão, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação/cumprimento de sentença. Precedentes jurisprudenciais – Danos morais – Configurados – Particularidades do caso concreto que permitem a conclusão de que os efeitos do inadimplemento ultrapassaram o âmbito contratual, atingindo o autor em sua esfera privada. Lado outro, não pode passar sem observação que o impasse criado pela loja ré, obrigou o consumidor a desperdiçar grande parte do seu tempo na tentativa de ver seu problema resolvido, não lhe restando outra opção que não a de se socorrer do Poder Judiciário. Não bastasse isso, restou incontroverso nos autos que o nome do autor foi negativado a pedido da financeira corré, após o ajuizamento da ação, antes, porém, do oferecimento da contestação. Ora, forçoso convir que se afigura indiscutível a ocorrência de danos morais, decorrentes da indevida inscrição do nome de quem quer que seja, em cadastros de devedores mantidos por entidades de proteção ao crédito. – Indenização – Majoração – Necessidade – Multa compensatória pelo descumprimento contratual levado a efeito pelas rés – Inaplicabilidade ao caso concreto – Indenização por danos morais que já está sendo majorada, levando em consideração as repercussões negativas infligidas ao consumidor pelas rés, seja no tocante ao descumprimento contratual, seja em razão da indevida negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar, por conseguinte, em incidência de multa compensatória in casu, inclusive face ao que dispõe o art. 413 do CC. – Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1055927-64.2019.8.26.0002](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 19/12/23).

“**COMPRA E VENDA** - Automóvel - Defeitos - Ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com pedidos de reparação por danos morais e restituição dos valores pagos - Sentença de procedência parcial - Apelo da ré - Defeitos não solucionados no prazo legal - Artigo 18, § 1º, Código de Defesa do Consumidor - Hipótese em que o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga - Sentença mantida - Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº [1023080-17.2022.8.26.0224](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 23/01/24).

“**COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA**. Fração ideal no sistema de multipropriedade. Demanda de resolução contratual, de iniciativa do comprador, com imputação de inadimplemento à vendedora quanto ao prazo de entrega do empreendimento. Previsão de contagem do prazo de tolerância em dias úteis abusiva, por extrapolar o limite admitido na jurisprudência, à luz da Súmula 164 deste E. Tribunal. Entrega do imóvel, outrossim, que corresponde à efetiva disponibilização ao compromissário comprador das chaves do bem adquirido, e não a data da expedição do habite-se (Súmula nº 160 deste E. Tribunal). Tratando-se de fração ideal no sistema de multipropriedade, no qual não há efetiva entrega das chaves ao promitente comprador, é necessária a demonstração da efetiva disponibilização do empreendimento, com possibilidade de exploração econômica da unidade, mediante reservas, pelos multiproprietários. Ré que nada alegou em tal sentido, na contestação, pretendendo tratar o tema somente em apelação e, ainda assim, admitindo a inauguração do empreendimento em data posterior ao término do prazo de tolerância, contados em dias corridos. Inadimplemento efetivamente caracterizado. Resolução culposa acertadamente reconhecida pela r. sentença, com a necessária restituição integral dos valores pagos pelo autor (Súmula nº 523 do C. STJ). Aplicação de multa, por inversão, em desfavor da incorporadora, que se tem, todavia, por descabida no caso concreto. Inteligência da orientação fixada pelo STJ no julgamento objeto do Tema nº 971, sob a técnica dos recursos repetitivos. Cláusula penal invertida

pelo MM. Juiz que não tem natureza puramente moratória, mas compensatória, voltando-se a propósito específico relacionado à atividade da incorporadora, ao prever percentual de retenção em caso de resolução por culpa do comprador, para ressarcimento dos custos administrativos incorridos. Prefixação de perdas e danos. Compensação ao adquirente, entretanto, já plenamente alcançada no caso mediante a previsão de restituição integral dos valores desembolsados. Ausência de paralelismo a autorizar o acréscimo, a esse montante, do mesmo percentual de retenção a que faria jus a vendedora na hipótese de culpa da adquirente. Sentença reformada para efeito de exclusão da multa. Demanda parcialmente procedente. Apelação da ré parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1024604-83.2021.8.26.0224](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 24/01/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE SERVIÇOS COMO "GOREAD, BABBEL, SKEELO TOP, HUBE JORNAIS", NÃO CONTRATADOS. 2. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor acolhido em parte. 3. A ré não comprovou de forma satisfatória a contratação dos serviços cobrados na conta do autor a título de "GOREAD, BABBEL, SKEELO TOP, HUBE JORNAIS", ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso II do CPC. 4. Cobrança indevida. Devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Danos morais não caracterizados. Precedente desta 30ª Câmara de Direito Privado. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (Apelação Cível nº [1000234-87.2023.8.26.0024](#), Rel. Paulo Alonso, j. 22/01/24).

“SEGURO DE DANOS. Avarias em veículo automotor. Cobertura recusada pela seguradora, em hipótese de agravamento de risco. Inteligência dos artigos 765 e 768, do Código Civil. Abordagem de segurado. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.” (Apelação Cível nº [1021985-85.2022.8.26.0309](#), Rel. Carlos Russo, j. 23/01/24).

“AÇÃO REGRESSIVA PROMOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Danos em aparelhos dos segurados – Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial – Não reconhecimento – Nexo causal – Não demonstração – Laudos particulares insuficientes – Procedência declarada em primeiro grau afastada – Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1002785-11.2023.8.26.0066](#), Rel. Monte Serrat, j. 23/01/24).

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Locação comercial. Sentença de parcial procedência do pedido. Indeferimento da gratuidade pretendida. Apelante que, apesar de intimado deixou transcorrer *in albis* o prazo legal. Deserção configurada. Fiador apelante que não efetuou sua regularização processual. Recurso não conhecido. **Recursos não conhecidos.**” (Apelação Cível nº [1000274-75.2014.8.26.0609](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 23/01/24).

“APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE CORRETAGEM – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA COMISSÃO – REDUÇÃO FIXADA COM BASE EM DESÍDIA NA

ASSESSORIA FINANCEIRA – REFORMA – OBJETO DO CONTRATO É A INTERMEDIACÃO – APROXIMAÇÃO EXITOSA – VENDA CONCRETIZADA – EVENTUAL POSTERGAÇÃO DO NEGÓCIO DEVE SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – VALOR DEVIDO INTEGRALMENTE – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA AUMENTAR O MONTANTE REMUNERATÓRIO – RECURSO PROVIDO 1 – A doutrina majoritária e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça concluem, seguramente, que a obrigação esculpida pelo contrato é de resultado, de modo que a corretora só fará jus à remuneração se obtiver o resultado pretendido. 2 – No caso, é incontroverso que o resultado negocial foi obtido, pois a transação imobiliária almejada pelos réus foi concretizada, fruto, naturalmente, do trabalho de aproximação levado a cabo pela autora. 3 – Em razão disso, o valor devido é justamente o estipulado em contrato, sem reduções, pois eventual desídia na assessoria financeira, atrasando o negócio, pode, no máximo, ensejar indenizações, que não prescindem de ação própria para discuti-las. À falta disso, o valor deve observar o fixado em contrato (dez mil reais). Reforma parcial da r. Sentença. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000091-63.2020.8.26.0005](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 24/01/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS DEMANDAS. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO DOS PROCESSOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO ANOTADA NO DISTRIBUIDOR CORRETA. DEMANDAS E RECURSOS DERIVADOS DE RELAÇÃO JURÍDICA SEMELHANTE, COM IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO LIVRE INDEFERIDO. Ao dispor sobre as normas da competência jurisdicional, o RITJSP fixa como regra geral que a "...Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventiva para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados" (art. 105). No caso, ainda que em primeiro grau de jurisdição não tenha sido reconhecida a conexão para julgamento único centena de ações, possível o direcionamento a um órgão jurisdicional fracionário para conhecimento e julgamento dos recursos eventualmente interpostos, dado o caráter de prejudicialidade e para serem evitadas decisões conflitantes. Doutrina e precedentes deste Tribunal de Justiça bandeirante nesse sentido. **APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR. RESCISÃO UNILATERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REMUNERAÇÃO FIXADA EM DETERMINADO PERCENTUAL EM CASO DE ÊXITO. FALTA CONTRATUAL COMETIDA PELA AUTORA SEM REPERCUSSÃO NO ADIMPLEMENTO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO QUE GEROU PROVEITO ECONÔMICO CERTO À RÉ. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.** Foi comprovado o descumprimento parcial do contrato por parte da autora por violação a específicas cláusulas que ensejou sua rescisão motivada. No entanto, esse inadimplemento não exonera a ré de efetuar o pagamento do que lhe é devido a título de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos serviços efetivamente prestados até então, sob pena de enriquecimento sem causa.” (Apelação Cível nº [1003912-48.2023.8.26.0562](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 19/12/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INTERMEDIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS "ON-LINE". ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS. INVASÃO DA CONTA DA AUTORA POR TERCEIROS, COM A RETIRADA INDEVIDA DE NUMERÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. Incontroversa a afirmativa da ocorrência de saque indevido na conta da autora por terceiro, inegável é a responsabilidade das rés pela reparação dos danos materiais sofridos. O conjunto probatório não possibilita afirmar a culpa exclusiva do consumidor pela falha no sistema de segurança disponibilizado pelas corrés Mercado Pago e Mercado Livre, do que decorre a responsabilidade das demandadas pelos danos materiais constatados, pois na hipótese a responsabilidade delas é objetiva.” (Apelação Cível nº [1026140-37.2022.8.26.0405](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 23/01/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos em conta corrente de prêmios de seguro não contratado. Pretensão improcedente em primeiro grau em relação à corré seguradora e procedente em relação ao réu banco. Inconformismo da autora e do réu. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. Pertinência subjetiva da seguradora ZURICH, de modo que deve responder solidariamente com o banco pelos atos lesivos causados à consumidora. Inteligência dos artigos 7º, 14, 25 e 34 do CDC. Precedentes do E. TJSP. **RELAÇÃO JURÍDICA.** Réus que alegaram validade da contratação do seguro por meio de "CLIQUE ÚNICO", assinatura eletrônica, onde é gerado NSU (número único de segurança), modalidade realizada por meio da digitação da senha do cliente diretamente no Pin Pad, teclado alfanumérico acoplado à estação de trabalho do gerente ou do caixa, dentro da agência bancária. Documentação por eles apresentada que, por serem unilaterais, não têm o condão de comprovar a contratação pela autora. Réus que não comprovaram a existência e validade da contratação, ônus que lhes competia. Relação jurídica não comprovada. Cobrança indevida. Precedentes do E. TJSP. **RESTITUIÇÃO EM DOBRO.** Cabimento. A seguradora realizou cobranças indevidas mediante descontos diretos em conta titulada pela autora, o que dificulta a conferência por parte do correntista. Para se beneficiar dos descontos, sequer cuidou de confirmar a validade da autorização. Conduta que afronta os deveres de lisura, informação, confiabilidade, dentre outros corolários da boa-fé. **DANO MORAL.** Ocorrência. Infortúnio que supera o mero dissabor. Privação de consumidora de fração de seu módico salário. Quantum indenizatório fixado na origem em R\$ 15.000,00, que deve ser reduzido para R\$ 1.000,00, haja vista o pouco expressivo valor das parcelas de desconto, que perduraram por apenas 4 meses. **SUCUMBÊNCIA.** Honorários já fixados no patamar máximo em primeiro grau, respondendo a seguradora, igualmente, pelo pagamento devido da verba sucumbencial. **RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000487-02.2023.8.26.0210](#), Rel. Rosangela Telles, j. 23/01/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR MÉDICA FRENTE A HOSPITAL PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL - ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PORQUANTO A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SERIA EMPREGATÍCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. Considerando que as partes avençaram prestação de serviços médicos para atuação da autora no hospital réu, inexistente vínculo empregatício entre elas, não havendo que se falar em

competência da Justiça do Trabalho para exame da controvérsia. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - LEI Nº 11.101/2005 - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO TEMA Nº 1051 PELO C. STJ - CRÉDITO QUE SE CLASSIFICA COMO CONCURSAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO JUNTO AOS AUTOS DO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - PRELIMINAR REJEITADA, COM OBSERVAÇÃO. Os direitos decorrentes de honorários de profissional liberal foram constituídos em data anterior ao pedido de recuperação judicial do réu, com a prestação dos serviços médicos pela autora, razão pela qual, se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, uma vez que a recuperação judicial atinge os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Assim, após a constituição do título executivo em sede de ação ordinária, deverá ser o crédito habilitado junto ao processo da recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO HOSPITAL CONTRATANTE - RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA - APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o hospital réu reconheceu a prestação de serviços médicos pela autora e não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a fatos modificativos ou extintivos do direito da demandante, a teor do art. 373, II, do CPC, acertado o decreto de procedência da ação para condenar a instituição hospitalar ao pagamento dos honorários inadimplidos.” (Apelação Cível nº [1001578-17.2021.8.26.0625](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 24/01/24).

“**ESTABELECIMENTOS DE ENSINO** – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONDUTA DA RÉ CONSISTENTE EM APLICAR DESCONTO EM PERCENTUAL MENOR DO QUE O EFETIVAMENTE OFERECIDO E CONTRATADO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, III, CDC – CARACTERIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – CABIMENTO - CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, A DEFLAGRAR INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006591-59.2022.8.26.0302](#), Rel. Francisco Casconi, j. 24/01/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PROTEÇÃO VEICULAR** – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contratação, pelo autor, de proteção para o veículo da autora – Furto do bem – Negativa de pagamento, pela ré, no âmbito administrativo – Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso interposto apenas pelos autores, insurgindo-se contra o valor da indenização material e o não acolhimento da indenização moral – Sentença que fica mantida – Contrato firmado entre as partes que estabelece de forma clara qual o valor protegido, estabelecendo também que a cota de participação será de 5% da Tabela Fipe – Inexistência de cláusula que indique que o valor protegido deva ser aquele da

Tabela Fipe – Negativa da ré na esfera administrativa que não causou abalo extrapatrimonial aos autores – Indenização moral indevida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1044332-63.2022.8.26.0002](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 12/12/23).

“**APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA** – Não configurada - VALIDADE DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS – Não há impedimento da cessão de direitos de crédito de seguro obrigatório (DPVAT) por se tratar de direito disponível e de obrigação não personalíssima – Ausência de vedação legal à cessão nos casos de recebimento de indenização securitária do DPVAT pelos beneficiários em razão de morte do segurado — Indenização devida na integralidade à autora – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1000498-50.2021.8.26.0582](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 19/12/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.** Autora que requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários contratuais inadimplidos, em razão de serviços advocatícios prestados. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autora que demonstra documentalmente a prestação de serviços e a representação judicial dos interesses de ambos os réus. Legitimidade passiva da ré, em tese, configurada. Mérito. Ausência de controvérsia em relação à prestação dos serviços advocatícios, atuação efetiva da requerente, benefício jurídico obtido e valor dos honorários contratuais pactuados. Ré que se limita a invocar a inexistência de sua responsabilidade, pois o correquerido teria supostamente assumido integralmente a obrigação de adimplir os honorários contratuais. Contudo, ré que não se desincumbiu de seu ônus processual em demonstrar suas alegações ou qualquer outro fato obstativo da pretensão autoral. Conversas via aplicativo de mensagens que se mostram demasiadamente precárias para essa finalidade. Ré que foi patrocinada judicialmente pela autora e beneficiou-se diretamente dos serviços advocatícios prestados, possuindo responsabilidade pelo adimplemento do preço. Condenação solidária da ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1037890-31.2021.8.26.0224](#), Rel. Mary Grün, j. 19/12/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES – ALEGAÇÃO DE NÃO TER O ALUNO SATISFEITO OS REQUISITOS – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO PELO ALUNO, ADEMAIS, DO FIEL CUMPRIMENTO DE TAIS CONTRAPARTIDAS - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, FATO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CAPAZ DE AFETAR OU VIOLAR DIREITO PERSONALÍSSIMO DO AUTOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO FINANCIAMENTO DO ALUNO/CONTRATANTE - DESCABIMENTO - NEGÓCIO ENTRE ALUNO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM A PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RES INTER ALIOS – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – SENTENÇA MODIFICADA APELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO**

RÉS PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1008884-95.2022.8.26.0077](#), Rel. Andrade Neto, j. 24/01/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão. Corretagem. Obrigação de fim. Negócio não concretizado por intermédio da atuação do autor. Comissão indevida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1053140-59.2019.8.26.0100](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 18/12/23).

“**SEGURO OBRIGATÓRIO** - DPVAT – Falecimento vítima – Ônus da prova do apelante – Inteligência do disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil – Perícia judicial que concluiu pela ausência de nexos causal entre a morte e o acidente – Ação improcedente – Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1123918-54.2019.8.26.0100](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 19/12/23).

“**DIREITO DE VIZINHANÇA** – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LAUDO PERICIAL VÁLIDO – NEXO CAUSAL ENTRE DANOS E IMÓVEL VIZINHO NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1015689-53.2020.8.26.0071](#), Rel. Luiz Eurico, j. 19/12/23).

“**INDENIZAÇÃO** – Queda da consumidora em estabelecimento comercial – Pretensão julgada parcialmente procedente – Falha no dever de segurança – Consumidora por equiparação – Aplicação dos arts. 14 e 17, do CDC - Dano moral caracterizado, fixada a indenização em R\$ 10.000,00, sem espaço para majoração ou redução - Apelações não providas.” (Apelação Cível nº [1004934-25.2022.8.26.0127](#), Rel. Sá Duarte, j. 23/01/24).

“**APELAÇÃO**. Ação de obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pelas autoras para determinar a construção do muro de arrimo pela ré, tendo especificado, ainda, obrigações acessórias que deveriam ser cumpridas pelas autoras, bem como pela ré junto aos demais vizinhos confrontantes. Insurgência da ré. Preliminar de ausência de pressupostos processuais rechaçada. Mérito. Prova técnica que não aponta culpa exclusiva da ré. Despesas para construção do muro, a ser rateada conforme art. 1297, § 1º, do CC. Descabimento, ainda, da parte da r. sentença que impõe obrigação aos vizinhos, estranhos à relação processual. Coisa julgada que não pode se estender a terceiro que não tenham integrado a lide. Limites subjetivos. Aplicação do artigo 506 do CPC. Necessidade de afastar a determinação de cumprimento de obrigações perante vizinhos que não integram a lide, além de impor apenas à ré a obrigação de construir o muro de arrimo na divisa dos imóveis das autoras, devendo o custo de edificação do muro ser rateado entre autoras e ré, de maneira proporcional à extensão do muro confrontante com o respectivo imóvel. Obra que dependerá de autorização/alvará junto à Prefeitura Municipal, respeitando o Código de Edificações e Obras e demais posturas municipais. Em caso de desacordo das partes no que toca ao rateio, poderá a ré fazê-lo por conta própria, ressarcindo-se

posteriormente pela via adequada. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença alterada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000169-60.2020.8.26.0004](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 24/01/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FACE DA LOCATÁRIA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO A MENOR DE ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPTU VENCIDO EM 2018. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÍVIDA DE IPTU AFASTADA. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. DESPEJO DECRETADO COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS ALUGUÉIS E DOS ENCARGOS DE LOCAÇÃO. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE FINDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO, AS PARTES NÃO ACORDARAM NOVO CONTRATO OU ADITIVO, NÃO SENDO POSSÍVEL A COBRANÇA DO LOCATIVO PRETENDIDO PELO LOCADOR. DESCABIMENTO. Prorrogação automática do contrato de locação por prazo indeterminado, ante a permanência do locatário no imóvel em questão sem oposição do locador, mantidas as condições anteriormente ajustadas. Inteligência do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Reajuste contratual expressamente previsto no contrato e aditivo prorrogados. Pagamentos feitos pela locatária insuficientes, eis que inferiores ao valor reajustado, mesmo após redução pelo locador. Inadimplemento configurado. Decreto de despejo mantido. Observação quanto à dívida relativa ao IPTU, a fim de aclarar a r. sentença, a fim de que não haja cobrança da ré dos valores de IPTU relativos ao ano de 2018, eis que não pleiteados na inicial. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1038876-82.2021.8.26.0224](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 31/07/23).

“APELAÇÃO. Ação de Procedimento Comum. Direito do consumidor. Telefonía. Dívidas prescritas e incontroversas, datadas de 2013, inseridas nas plataformas "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência declarando a inexigibilidade dos débitos e determinando que a Ré se abstenha de cobrá-los. Recurso da Ré que não comporta provimento. Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Enunciado nº 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial seja por meio telefônico, mensagens, SMS, e-mail, carta ou pela inserção em plataforma de acordo/cobrança. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Ausência de pedido de reparação por danos morais pelo Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001423-80.2022.8.26.0042](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 07/08/23).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Prescrição. Ocorrência. Demora na realização da citação que não foi exclusivamente imputável ao serviço judiciário. Exegese do art. 219, §2º, do CPC/1973. Extinção mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0903052-96.2012.8.26.0506](#), Rel. Gomes Varjão, j. 14/08/23).

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Alienação fiduciária. Ação de resolução contratual c.c. devolução de valores e declaração de nulidade de cláusula abusiva. Não é nula a sentença suficientemente

fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convicção do magistrado e exercer o direito de recorrer. As partes celebraram escritura pública de financiamento imobiliário e compra e venda com pacto de alienação fiduciária, de modo que o caso deve ser examinado à luz das disposições da Lei 9.514/97, que não se aplica apenas a bancos e outras instituições financeiras. Exegese do art. 22, caput e § 1º. Lei especial que se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada no Tema/Repetitivo 1095 do E. Superior Tribunal de Justiça. Beira a má-fé a conduta dos autores que na inicial remetem somente ao instrumento particular de promessa de compra e venda, sem mencionar a celebração da escritura pública pela qual deram o imóvel em alienação fiduciária à ré. Ademais, confrontados com o referido documento, ainda buscaram infirmar sua validade, reputando-o unilateral, desconsiderando o fato de que compareceram perante o tabelião no ato da lavratura. A pactuação da alienação fiduciária, aliada ao inadimplemento confesso dos autores, impõe a consolidação da propriedade pela credora e a venda do bem em leilão para pagamento da dívida, cabendo ao devedores fiduciantes o saldo que eventualmente sobejar, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97. Não há, portanto, como endossar a pretensão dos apelantes de simplesmente serem restituídos de 80% dos valores pagos, em flagrante contrariedade ao que prevê a legislação de regência. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1043200-02.2021.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 21/08/23).

“**TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO DE 30 DIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 720 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO QUE SE DEU DENTRO DOS EXATOS TERMOS CONTRATUAIS E QUE FORAM ACEITOS PELA CONTRATANTE. INVESTIMENTOS EFETUADOS PELO DISTRIBUIDOR QUE NÃO PODEM SE REPASSADOS À RÉ. DESCUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO INDEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE STATUS DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA RÉ NA ÁREA GEOGRÁFICA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. ILICITUDE NÃO VERIFICADA, NA MEDIDA EM QUE A RÉ AGIU PROTEGIDA POR CLAUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVA PERICIAL APUROU QUE A AUTORA PRESTAVA SERVIÇOS PARA OUTRAS EMPRESAS DE TELEFONIA E QUE NÃO ERA POSSÍVEL IDENTIFICAR NOS REGISTROS CONTÁBEIS QUAL ERA A PARTICIPAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DOS DANOS ALEGADOS. CARTEIRAS DE CLIENTES QUE NÃO COMPÕE FUNDO DE COMÉRCIO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC). Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1123279-41.2016.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 28/08/23).**

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A PRETENSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTUDO, MESMOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO JUNTADOS, UM SEM ASSINATURA DA LOCATÁRIA E OUTRO COM APARENTE DESCONFORMIDADE TEMPORAL DE ASSINATURAS DOS LOCADORES, BEM COMO RECIBOS DE ALUGUÉIS E OUTRO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOME DE TERCEIROS, QUE TORNA DUVIDOSA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES. ADEMAIS, LOCATÁRIA QUE NEGA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO SEGUNDO CONTRATO. MATÉRIA QUE DEMANDA JUÍZO DE COGNIÇÃO COM NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.**

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA DE DESPEJO LIMINAR PREVISTA NO ART. 59, § 1º, VIII, DA LI. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento nº [2127021-22.2023.8.26.0000](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 04/09/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Cobrança de valores pagos por faturas indevidamente geradas em duplicidade. **(ii)** Oferta de reconvenção. Ré-reconvinte que também se diz credora da autora-reconvinda, que não lhe teria devolvido vasilhames plásticos de sua propriedade, utilizados na remessa dos insumos fabris comercializados entre as partes. **(iii)** Sentença decretando a parcial procedência da lide principal, e a improcedência da lide reconvenicional. **(iv)** Insurgência da ré-reconvinte, questionando exclusivamente o desfecho dado à reconvenção. **(v)** Preliminar arguição de nulidade da sentença de primeiro grau, ao argumento de que teria sido lastreada em prova pericial imprestável, produzida sem adequada metodologia científica e embasada em subjetivismos da perita judicial, tecnicamente não qualificada para o trabalho. Pretensão de cassação do julgado e determinação de retorno do feito à origem, para produção de nova perícia. Irresignação impróspera. Perita nomeada pelo Juízo adequadamente capacitada para a realização da prova técnica contábil. Capacitação da expert não questionada no momento processual oportuno, ensejando o fenômeno da preclusão. Pedido de nova prova pericial que, em realidade, está calcado na mera insatisfação da parte com o resultado da prova, desfavorável aos seus interesses. Nova perícia somente cabível quando a primeira não lograr êxito esclarecer com suficiência a matéria controvertida (inteligência do artigo 480 do CPC/2015), qual não é o caso em apreço. Laudo pericial extremamente minucioso, criteriosamente elaborado a partir da documentação carreada aos autos pelas partes. Falta de apresentação da documentação adicional solicitada pela perita em diligência que impediu o cotejo mais extenso de notas-fiscais de remessa e de retorno, conduzindo à conclusão pericial de existência de incongruências comerciais e documentais relativas à remessa e retorno das caixas plásticas discutidas nos autos. Não cabe ao expert do Juízo diligenciar por conta própria para obter documentos fiscais, em indevida substituição das partes em seu ônus de provar o alegado. Preliminar **rejeitada**. **(vi) No mérito, irresignação impróspera. (vi.1)** Ré-reconvinte que não conseguiu demonstrar seu propalado crédito. Prova pericial técnica que não pôde concluir pelo acerto das contas apresentadas pela apelante, vez que a documentação contábil exibida, além de insuficiente e não complementada quando assim solicitou a expert do Juízo, contava com inúmeras inconsistências em seus dados, impossibilitando a adequada confrontação entre as notas-fiscais de remessa e de retorno dos ditos vasilhames plásticos. **(vi.2)** Verificação, outrossim, do fenômeno da suppressio. Recorrente que, se tinha valores a receber da apelada, nunca se portou de maneira condizente com a alardeada qualidade de credora, fosse reclamando da parte adversa a devolução das caixas plásticas de sua propriedade, fosse cobrando da recorrida preço respectivo ao valor de mercado das ditas caixas. Inação da ré-reconvinte que fez nascer para a autora-reconvinda a expectativa legítima de que a questão estava resolvida e superada, e de que nada mais seria cobrado a esse respeito. **(vi.3)** Descabimento, outrossim, da aplicação da Taxa SELIC em substituição à correção monetária pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e à incidência dos juros moratórios legais. Taxa em questão que tem natureza de juros remuneratórios. De mais a mais, existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça afastando o uso da SELIC para casos relacionados a danos contratuais e extracontratuais no campo do Direito Privado. **(vii) Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido, majorada a verba honorária sucumbencial.**” (Apelação Cível nº [1065594-71.2019.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 04/09/23).

“APELAÇÃO. Ação de indenização securitária c./c. indenização por danos morais. Seguro de vida. Sentença de improcedência. Recurso da autora que merece prosperar em parte. Recusa ao pagamento da indenização porque o segurado teria omitido informações sobre sua saúde na proposta. Ação ajuizada pela viúva, única beneficiária da apólice. Segurado que respondeu as perguntas do questionário de saúde, informando sobre as doenças questionadas e cirurgia realizada. Seguradora que analisou o risco e aceitou o seguro com agravamento do prêmio, dobrando o seu valor. Questionário de saúde que nada perguntava sobre doenças neurodegenerativas. Seguradora que somente questionou o corretor, mas não o segurado, sobre diabetes, deixando de exigir exames prévios ou fazer avaliação médica, apesar do segurado idoso ter informado sobre as doenças questionadas e sobre cirurgia. Perícia judicial indireta que analisou os prontuários médicos e indicou que a condição informada no questionário de saúde estava correta, inexistindo diagnóstico e grau de doença de Parkinson registrado em prontuários anterior a proposta (março/2020), bem como que não havia diagnóstico de câncer, não indicando nexo causal entre a doença de Parkinson e a causa da morte (set/2020), que se deu por insuficiência respiratória decorrente de pneumonia bacteriana. Inexistência de má-fé do segurado. Aplicação da Súmula 609 do STJ. Indenização devida. Correção monetária, pelo índice do contrato, desde a contratação (Súmula 632 do STJ) e juros de mora desde a citação. Precedentes. Auxílio funeral que é realizado por meio de reembolso de despesas. Não apresentados documentos para comprovação dos gastos com funeral. Auxílio funeral indevido. Danos morais configurados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. A dúvida de não saber se iria realmente um dia receber a indenização a que faria jus, aliado ao tempo de vida perdido para obter a indenização, ensejam o reconhecimento de danos morais, fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação. Sentença reformada. Sucumbência alterada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1085787-39.2021.8.26.0100](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 04/09/23).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória e reconvenção. Acidente de veículo. Responsabilidade civil extracontratual. Colisão de caminhões em trevo rodoviário. **(ii)** Sentença decretando a parcial procedência das lides principal e reconvenção. **(iii)** Insurgências da autora-reconvinda, do réu-reconvinte e do corréu. **(iv) Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deduzida pelo corréu motorista, Luciano. Inocorrência.** Legitimidade passiva do réu que é decorrência imediata da responsabilidade subjetiva, mormente quando a autora lhe atribui a causa exclusiva pelo embate entre os veículos. Motorista que, não fosse empregado do corréu proprietário do caminhão, não teria acesso ao veículo para conduzi-lo pelo sítio dos fatos. **(v) No mérito, irresignações que prosperam em parte. (v.1)** Utilização de laudo pericial produzido em feito diverso como prova emprestada. Admissibilidade. A possibilidade de utilização de prova produzida em processo diverso fica condicionada ao atendimento do princípio constitucional do contraditório, de forma que deve ser dado à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre a utilização dessa prova. Havendo manifestação da parte contrária sobre o laudo pericial produzido em outro processo, não há prejuízo na utilização dessa prova nos autos da presente ação, em estrita observância do art. 372 do CPC/2015. Embora não se exija que as mesmas partes do processo para o qual ocorre o transporte da prova tenham participado de sua produção no processo de origem, tal circunstância é irrelevante para que se lhe possa atribuir maior poder de persuasão, quando se está diante de prova técnica. Importante ter em mente, outrossim, que o que se importa é a prova,

e não a valoração que lhe deu o juiz da causa primitiva, à qual o juízo do novo processo não fica vinculado, na medida que aprecia com liberdade o valor probante da prova emprestada para julgamento da causa que preside, no cotejo com os demais meios de convencimento constantes dos autos. **(v.2)** Sentença de primeiro grau que, respaldada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, repartiu, de maneira razoável e proporcional, a cota de causalidade pelo evento danoso em 25% para a parte autora, e em 75% para os réus. Culpa preponderante da ré, cujo preposto não respeitou o sinal de parada obrigatória ao cruzar a rodovia, fazendo surgir situação de alto risco para colisões ou atropelamentos. Caminhão da autora que, por sua vez, trafegava pelo local em velocidade excessiva. **(v.3)** Tratando-se de acidente de veículos automotores, a reparação dos danos materiais deve se dar com base no valor do menor dos orçamentos apresentados. Valor do veículo que é aquele apurado na data dos fatos, e não outro, como aquele de venda posterior do bem, ainda que danificado. A estimativa de despesa para o conserto do caminhão da autora orçada não se deduz da diferença entre seu montante e aquele obtido com a venda do bem ainda danificado. A venda do caminhão, assim decidida pela autora, é um post factum aleatório que não interfere no valor correspondente à extensão do dano (inteligência do artigo 944 do Código Civil). **(v.4)** Lucros cessantes provados nos autos pela simples e inarredável constatação de que os caminhões estavam em serviço no momento do acidente, comprovando a atividade lucrativa. Suspensão das atividades comerciais que tem por marco inicial a data do acidente (17/12/2018). Limite de pagamento dos lucros cessantes carreados aos réus que termina na data de venda, pela autora, de seu caminhão (27/02/2019). Por sua vez, o pagamento dos lucros cessantes devidos pela autora aos réus que se encerra em maio de 2019, quando finalizado o conserto do caminhão de propriedade do réu João Pedro. **(v.5)** Descabida a condenação da autora-reconvinda ao pagamento de danos materiais emergentes à ré-reconvinte, que já recebeu de seguradora (p. 180) o valor correspondente aos custos para reparo de seu caminhão Scannia. Diante da sub-rogação operada, caberá à seguradora, se o caso, cobrar da autora, em ação regressiva, tal cifra – respeitada a percentagem dos 25%. **(vi) Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos para: (A) delimitar, nos termos da fundamentação, a incidência dos lucros cessantes reciprocamente devidos pelas partes; e (B) afastar a condenação da autora-reconvinda ao pagamento de danos materiais emergentes, conforme exposto no acórdão. Mantida, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.** (Apelação Cível nº [1000524-50.2020.8.26.0334](#), Rel. Issa Ahmed, j. 18/09/23).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Direitos da Personalidade. Alteração de nome social e identidade de gênero em sistema da Ré. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Alegação de que comprovou que por 3 (três) vezes tentou na seara administrativa alterar seu cadastro para que constasse o seu nome social, havendo recusa injustificada por parte da Ré, mesmo sendo apresentada certidão de nascimento atualizada. Sustenta que diante da negativa de alteração cadastral sofreu grande constrangimento, necessitando de atendimento psiquiátrico. Alega, ainda, que com fulcro no provimento 73/2018 do CNJ, alterou sua certidão de nascimento, bem como fez a devida alteração de seu RG, CPF e Título de Eleitor, não havendo qualquer justificativa para recalcitrância da Ré, pugnando pela indenização por danos morais. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento. Depoimentos das testemunhas que demonstram verossimilhança na alegação de que a Autora tenha sofrido enorme constrangimento. Documentação médica que milita no sentido de que a Autora passou por período de grande abalo psíquico à época dos fatos. Direito do transgênero de alterar o prenome nos termos do art. 56 da Lei. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), com alterações trazidas pela Lei. 14.382/2022, bem como

direito à alteração de sua classificação de gênero. Tema 761 do STF de Repercussão Geral. Ofensa aos direitos da Personalidade nos termos do art. 12 e 16 do Código Civil. Danos morais devidos e que devem ser arbitrados no importe de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sentença reformada. Sucumbência invertida (Súmula 326 do STJ). Juros de mora da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001025-07.2021.8.26.0451](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 25/09/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Contrato de agenciamento de artista. Empresa agenciadora que, por meio de preposto, comunica por *whatsapp* ao artista agenciado o desejo de encerrar o negócio jurídico de maneira unilateral e imotivada. Subsequente envio de minuta de distrato contratual ao agenciado, com teor a denotar o consensual encerramento bilateral da avença, com isenção das partes do pagamento da multa prevista em cláusula penal. **(ii)** Agenciado que, se recusando à assinatura do distrato, pretende a declaração judicial de resilição do negócio jurídico, com condenação da agenciadora ao pagamento da multa contratualmente prevista para a hipótese de encerramento unilateral imotivado do contrato. **(iii)** Sentença de procedência. Insurgência da ré, agenciadora. Irresignação impróspera. **(iv)** Prova dos autos a demonstrar, de maneira indene, ter o término do negócio jurídico partido unilateral e imotivadamente da agenciadora – que, num dia, noticiou ao agenciado, por aplicativo de mensagens, o desejo de pôr fim ao contrato e, no dia seguinte, lhe enviou minuta de distrato a ser assinado e devolvido, sem qualquer possibilidade de debates ou tratativas. Teor da minuta de distrato que não condiz com a realidade, e traduz tentativa da apelante em dar falso ar de consensualidade ao desfazimento do negócio, de modo a isentá-la do pagamento da multa prevista em cláusula penal. **(v)** Princípio do paralelismo das formas que não tem aplicação ao caso, já que, como pontuado, não se está diante de distrato (artigo 472, CC/2002), mas de resilição unilateral e imotivada do contrato (artigo 473, CC/2002). Não há sentido lógico não se considerar aperfeiçoada a vontade da apelante em resilir de modo unilateral e imotivado o contrato por inobservância de forma que só seria exigível em caso de resolução bilateral do negócio jurídico. Admiti-lo seria contemplar o comportamento contraditório da apelante. **(vi)** Pedidos de afastamento ou redução equitativa da multa contratual que são insubsistentes. Contrato livremente pactuado por partes capazes e bem representadas, expresso ao prever a incidência de multa de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o caso de resilição imotivada do contrato. Ademais, explícita renúncia, pelos contratantes, “à possibilidade de proporcionalidade temporal (da multa) em caso de cobrança”, com derrogação da hipótese de redução judicial equitativa da multa. **(vii) Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1038640-17.2021.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 02/10/23).

“APELAÇÃO. Ação ordinária. Pedido de cumprimento de obrigação de entregar coisa e de ressarcimento dos danos materiais. I. Segredo de justiça. Observa-se que o pedido de restrição da publicidade dos atos processuais fundamentou-se no receio de que o réu viesse a ocultar bens, hipótese que não está prevista no artigo 189, do CPC, razão por que se revoga, de ofício, a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau, determinando-se a remoção da respectiva tarja. II. Alegação de que o réu deixou de cumprir a avença ajustada entre as partes, consistente na entrega de duzentas sacas de café, situação que teria resultado em graves prejuízos à autora. Pedido de condenação do requerido na obrigação de cumprir o contrato e de reparar os danos emergentes e lucros cessantes. Julgamento de improcedência. Irresignação da autora, ora apelante, que não se sustenta. De fato, o único documento acostado pela autora, em suporte às suas alegações, consiste em contrato emitido pela empresa intermediadora, no qual o réu teria se obrigado a entregar as

sacas de café. Cumpre dizer que referido documento, contudo, não foi assinado, nem pelo comprador nem pelo vendedor, inexistindo, portanto, a declaração de vontade das partes. Caberia à autora demonstrar que o réu efetivamente se obrigou, o que não fez, deixando de cumprir o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova pericial, que serviria à comprovação dos danos materiais, viu-se prejudicada, ante o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes. Rol de testemunhas da autora (fls. 241/242) apresentada intempestivamente (fls. 243), isto é, fora do prazo de 5 (cinco) dias concedidos pelo Juízo a quo para a prática do ato (fls. 236 a 237). O fato de as testemunhas terem sido arroladas 15 dias antes da audiência não tem o condão de afastar a preclusão. Prazo para arrolamento das testemunhas que é peremptório, disso se retirando que se a parte, intimada para o ato, nos termos do artigo 357, § 4º, do CPC, deixa escoar o prazo, opera-se a perda do direito para a sua prática. Por isso, correto o reconhecimento da preclusão. III. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC, anotando-se que o arbitramento por equidade está reservado às hipóteses previstas no §8º daquele artigo – Tema 1076 do STJ. IV. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios, passando de 10% para 11% do valor atualizado da causa. Recurso não provido, com determinação a fim de que seja removida a tarja relativa ao segredo de justiça.” (Apelação Cível nº [1043502-74.2021.8.26.0506](#), Rel. Issa Ahmed, j. 02/10/23).

“SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E SEUS DOIS SÓCIOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA VINCULADA EM CONTRATO. DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS E DA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. COBRANÇA BASEADA EM CONTRATO FIRMADO APENAS COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PAULO E AUGUSTO RECONHECIDA. Firmado o contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica com o escritório de advocacia, carece de legitimidade ativa a pessoa física do advogado para, em nome próprio, pleitear os honorários. Extinção da ação mantida em face do corréu Paulo e determinação de extinção da ação também em face do corréu Augusto, ambos sócios do escritório de advocacia. Sucumbência fixada em 10% do valor da causa. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp nº1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º do artigo 85 do CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E DA PARTE RÉ PROVIDO, NESTA PARTE. MÉRITO. COBRANÇA DE MENSALIDADES DEVIDAS POR FORÇA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE TERIAM DEIXADO DE SER PAGAS A PARTIR DE NOVEMBRO/2019 E DE HONORÁRIOS RELATIVOS A UMA ASSESSORIA JURÍDICA QUE TERIA SIDO PRESTADA E NÃO PAGA ENVOLVENDO A NEGOCIAÇÃO DE UM DETERMINADO IMÓVEL. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM APLICAÇÃO DA TEORIA DENOMINADA DE "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" (por violação à boa-fé objetiva, tendo em vista que a cobrança foi proposta decorridos mais de dois anos do início da inadimplência das mensalidades referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios) e TAMBÉM COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (materializado com a ausência da adequada prestação de contas pelos apelados quanto aos serviços cobrados). DESCABIMENTO. A simples demora para o ajuizamento de ação, não é óbice à sua cobrança, salvo se superado o prazo prescricional. Não restou, ademais, demonstrada atuação de má-fé da parte autora, no sentido de que teria demorado para ajuizar a ação apenas para o fim

de maximizar o valor que lhe é devido. A demora no ajuizamento da ação se deu em razão da tentativa de renegociação e acordo entre as partes devidamente demonstrados nos autos. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ, NESTA PARTE, IMPROVIDO. CONSECUTÓRIOS LEGAIS. 3.1. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE CONTAGEM DOS CONSECUTÓRIOS LEGAIS REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS ACORDADOS EM RELAÇÃO À TRANSAÇÃO DE IMÓVEL, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2018. DESCABIMENTO. Do conjunto probatório conclui-se que, não obstante a contratação tenha sido realizada para dezembro de 2018, houve posteriores tratativas entre as partes para que o referido pagamento ficasse postergado para a data da venda do imóvel. Assim, uma vez postergado o prazo para pagamento, por consentimento das partes, deve ser igualmente adiado, por conseguinte, o termo inicial dos consecutórios legais. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DOS CONSECUTÓRIOS LEGAIS A PARTIR DA VENDA DO IMÓVEL, OCORRIDA EM 10.09.2021. RECURSO DA PARTE AUTORA, NESTA PARTE, IMPROVIDO. 3.2. TAXA SELIC. SENTENÇA QUE FIXOU A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ COM ACRESCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DOS RÉUS DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO C. STJ, SEGUINDO O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. O C. STJ se pronunciou sobre a interpretação que deve ser dada ao artigo 406 do Código Civil, firmando tese no sentido de que se aplica a taxa SELIC aos juros de mora, desde que não convencionados pelas partes ou não tiverem taxa estipulada, ou quando resultarem de determinação legal. RECURSO DA PARTE RÉ, NESTA PARTE, PROVIDO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ, REQUERENDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. A parte autora saiu vencedora em aproximadamente 80% do valor pleiteado (pedidos principais de condenação da ré), a se concluir que correta a r. sentença, no sentido de que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido, mantendo-se a condenação integral dos réus quanto às verbas sucumbenciais. Recurso de apelação da parte autora improvido e da parte ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1061588-16.2022.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 13/11/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. A agravante não foi condenada ao pagamento dos débitos tributários cobrados na execução fiscal promovida em face da agravada, mas apenas de indenização correspondente à multa processual. Como o valor em questão é devido à Justiça Federal, eventuais programas de incentivo ou parcelamento adotados pela Fazenda Nacional não o afetariam, nem seriam capazes de reduzi-lo. Ademais, nos termos do título judicial transitado em julgado, a condenação da agravante não foi ao reembolso da multa após seu pagamento pela agravada, mas de indenização da quantia a ela relativa, de modo que não se verifica o estabelecimento de condição suspensiva para execução desse valor, como defendido pela recorrente. A determinação de incidência de correção monetária desde a data do pagamento da multa, que ainda não aconteceu, não impõe óbice à continuidade da execução e exigência do valor, pois basta que se atualize a base de cálculo da penalidade (que é o débito tributário – valor da causa na execução fiscal), como fez a agravada na inicial do cumprimento de sentença, e a agravante deposite em juízo tal importância, pois a partir de então o montante será atualizado monetariamente pela instituição financeira depositária. Gerada a guia de arrecadação para pagamento da multa pela agravada, então poderá ela levantar a quantia necessária para quitação do título e, se houver saldo na conta judicial além do que for preciso para pagamento da multa, o excedente será liberado em favor da agravante, afastando o seu receio de que possa haver locupletamento indevido. Excesso de execução não verificado.

Impugnação ao cumprimento de sentença corretamente rejeitada. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2192475-80.2022.8.26.0000](#), Rel. Gomes Varjão, j. 27/11/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Shopping center. Ação declaratória c/c indenizatória. Contrato para instalação de cinema em shopping. Resolução antecipada. Pretensão ao afastamento de multa decorrente de resolução antecipada do contrato pela locatária. Alegação de que a superveniência da pandemia de Covid-19 justifica a rescisão do contrato, haja vista a perda de faturamento em razão das limitações ao comércio. Princípio do equilíbrio contratual, positivado pelo art. 317 do Código Civil, que visa garantir a equivalência entre as prestações assumidas pelos contratantes e preservar a corresponsabilidade ou sinalagma pactuado no decorrer da execução contratual. Situação pandêmica que assolará o país, estendendo seus reflexos também às atividades desenvolvidas pela administradora do centro comercial. Princípio da intervenção mínima (art. 421, § único, do Código Civil). Cláusulas livremente pactuadas que se sobrepõem às regras locatícias (art. 54 da Lei 8.245/90). Impossibilidade de afastamento da cláusula penal. Redução equitativa, porém, cabível, considerando a excepcionalidade da situação e as peculiaridades do caso concreto (art. 413 do CC). Rompimento contratual antes da entrega do imóvel pela locadora, postergada por duas vezes. Redução em 50% da multa que se adequa à peculiaridade da hipótese. Parâmetro razoável e em sintonia com situação desse jaez. Precedentes. Provimento parcial. Danos emergentes. Pretensão da autora ao ressarcimento dos valores gastos com a demolição e estruturação do local onde posteriormente seriam instaladas as salas de cinema. Parcela dos contratos e prova literal aos que datam de momento anterior à celebração do contrato, denotando a intenção prévia da autora em utilizar o espaço para novo projeto. Autora que negociara a exploração do espaço por outra empresa, pouco tempo após a previsão contratual da inauguração. Inexistência de prova hábil de reais prejuízos materiais. Pretensão afastada. Indenizatória. Danos Morais. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros. Ausência de prova de que a rescisão contratual antecipada repercutiria socialmente e afetaria a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Condenação afastada. Honorários advocatícios. Percentual de verba honorária fixada no próprio contrato de locação. Legalidade. Ausência de exercício abusivo ou desproporcionalidade. Natureza jurídica tecnicamente irrelevante. Sentença reformada apenas para adotar os honorários contratualmente estabelecidos. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o dos réus.” (Apelação Cível nº [1136528-83.2021.8.26.0100](#), Rel. Rômulo Russo, j. 27/11/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Prestação de serviços. Aquisição de pacote turístico. Cancelamento em virtude da pandemia de COVID-19. Pretensão de reembolso das quantias pagas, mais indenização por danos morais. **(ii)** Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Irresignação parcialmente próspera. **(iii)** Pedido de cancelamento do pacote de viagem feito na vigência da lei nº 14.046/2020. Ré-apelada que, a despeito das faculdades contidas no artigo 2º do referido diploma legal, deu aos consumidores a opção de verem restituídas as quantias pagas, ou de vê-las convertidas em crédito para utilização futura. Apelantes que optaram pela restituição dos valores, não podendo a ré-apelada, agora, recusar o ressarcimento das quantias. Comportamento contraditório, que viola o princípio da boa-fé objetiva. Valores que, ademais, devem ser restituídos em sua integralidade, desautorizado o desconto de penalidades contratuais, manifestamente

abusivas por representarem vantagem excessiva e desarrazoada ao fornecedor (inteligência do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor). Correção monetária que deve incidir desde o desembolso de cada parcela. Juros de mora que, conforme artigo 2º, § 6º, da lei nº 14.046/2020, observada a redação vigente ao tempo do pedido de cancelamento, devem incidir desde 01/01/2022, data correspondente ao término do prazo de 12 meses posteriores ao fim do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020. **(iv)** Danos morais. Verificação na espécie. Autores-consumidores que tiveram sua paz de espírito abalada pela conduta da ré, que os fez desperdiçar tempo útil na tentativa de solucionar problema gerado pela própria fornecedora. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Perfila-se justo e equilibrado compensar o sofrimento suportado com a fixação de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais experimentados pelos apelantes. Valor corrigido desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do C. STJ. Juros moratórios de 1% ao mês incidentes a partir da citação, segundo inteligência do artigo 405 do Código Civil. **(v)** Ônus da sucumbência redisciplinados. **(vi)** Sentença reformada. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1000982-94.2021.8.26.0443](#), Rel. Issa Ahmed, j. 11/12/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Desativação de contas na rede social Facebook. Ainda que a manutenção de duas contas na plataforma caracterize violação aos termos de utilização aos quais o autor aderiu, é fato que a ré não comprovou que concedeu ao autor a possibilidade de desativar uma das contas tampouco de se defender das imputações de que suas contas estavam associadas a atividades inautênticas. Desta feita, a desativação das contas foi arbitrária, impondo-se a reativação de uma delas, a ser indicada pelo autor na fase de cumprimento de sentença. Pedido cominatório acolhido, em parte. As circunstâncias descritas nos autos não fundamentam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, já que não há qualquer elemento que indique que a desativação das contas tenha exposto o autor a situação vexatória, tenha caracterizado ofensa à sua imagem e/ou à sua honra, tampouco o tenha impedido de exercer suas atividades profissionais. Pedido indenizatório desacolhido. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1078765-61.2020.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 11/12/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL / VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Veículo zero quilômetro – Decadência – Ocorrência com relação ao pedido rescisório e de devolução das quantias pagas – Prescrição do pedido indenizatório – Inocorrência em relação aos danos morais – Danos morais configurados – Diversas idas à concessionária para corrigir defeitos – Ação improcedente - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000122-43.2021.8.26.0007](#), Rel. Melo Bueno, j. 18/12/23).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. Ação de revisão de aposentadoria complementar julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo demandante. Tese de nulidade da sentença afastada. Supostas omissões que não foram sanadas na apreciação de embargos de declaração podem ser supridas no julgamento da apelação, como dispõem os parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Acolhimento da pretensão revisional que se

impunha, haja vista o que foi definido pelo referido tribunal de sobreposição no julgamento do Recurso Especial n. 1.312.736/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, especificamente na parte em que modulou seus efeitos (art. 927, § 3º, CPC): "para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". Revisão que deve observar o regulamento vigente ao tempo da concessão do benefício previdenciário, levando em conta as verbas reconhecidas na reclamação trabalhista, abarcando seus reflexos, como consta da sentença. Recomposição da reserva matemática de responsabilidade do participante e da patrocinadora. Não se pode dar guarida à pretensão do autor ao reembolso dos valores despendidos com honorários convencionais, pois não se trata de dano indenizável, segundo entendimento agora sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca caracterizada, à vista do indeferimento do pedido de condenação das rés ao reembolso dos honorários contratuais, somado ao acolhimento do pedido revisional, mas em conformidade com o Recurso Especial n. 1.312.736/RS. Fixação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer que pode ser relegada, sem prejuízo, à fase de cumprimento de sentença. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [0047987-38.2014.8.26.0100](#), Rel. Mourão Neto, j. 19/12/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERNET – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de prestação de serviços de telecomunicações por prazo determinado – Interrupção indevida na prestação do serviço – Caracterizada a falha na prestação de serviços – Autora-Reconvinda pleiteou a rescisão antecipada – Rescisão contratual derivou de conduta imputável à Requerida-Reconvinte, que descumpriu o contrato – Inexigíveis as faturas restantes até o término do prazo contratual (em maio de 2022) – Devida a restituição proporcional da fatura referente a março de 2022, pelo período em que o serviço não foi utilizado – Ausente o dano moral – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL**, para declarar a rescisão do contrato por culpa da Requerida em 17 de março de 2022 e condenar a Requerida à restituição do valor de R\$ 1.852,37 e **DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA-RECONVINTE IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002056-97.2022.8.26.0428](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 09/01/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Alegação de furto de celular ocorrido em loja da apelada. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade, apesar da relação de consumo. Ausência de verossimilhança das alegações da autora aptas a inverter o ônus probatório. Autora que não comprovou os danos sofridos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença que deve ser mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1040053-65.2021.8.26.0100](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 24/01/24).

“DIREITO DE VIZINHANÇA. Pedidos cominatório e indenitário. Ausência de prova robusta e suficiente de que os latidos dos animais de estimação dos réus perturbam o sossego da vizinhança. Descumprimento do ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002649-73.2019.8.26.0609](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 24/01/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.** Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. Ré que não apresentou comprovação da contratação do PMT – Parcelamento de Matrícula Tardia. Dano moral configurado. Indenização bem arbitrada no equivalente a R\$7.000,00. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1024161-48.2022.8.26.0564](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 19/12/23).

“**APELAÇÃO.** PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Venda de veículo automotor, anunciado na plataforma OLX. Certificado de registro de veículo, que se revelou falso. Falsidade também constatada em relação ao reconhecimento de firma e selo de autenticidade constantes em autorização de transferência de propriedade. Sentença de procedência em relação ao réu vendedor do veículo, e de improcedência em relação à ré instituição bancária. Apelo do réu vendedor. Gratuidade indeferida. Preparo não recolhido, não havendo que se falar em dilação de prazo para tanto. Deserção. Autor que realizou transferência bancária em pagamento de compra e venda de veículo que se revelou falsa. Pretensão de responsabilizar a instituição financeira que intermediou a transferência de valores via Pix. Descabimento. Falha ou defeito na prestação de serviços não verificados. Abertura de conta para recebimento de valores que não é fator determinante para a responsabilização do banco. Ausência de cautela e diligência do autor na aquisição do veículo, que realizou transferência para a conta de terceiro. Culpa exclusiva da vítima pelo prejuízo experimentado. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes. Recurso do autor desprovido, não conhecido o recurso do réu.” (Apelação Cível nº [1044576-23.2021.8.26.0100](#), Rel. Milton Carvalho, j. 19/12/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de rescisão contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel não residencial. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Acolhimento. RELAÇÃO DE CONSUMO. Atraso na entrega do imóvel aos promitentes-compradores, para além do prazo de tolerância de 180 dias. Súmula 164 do C. TJSP. Abusividade da cláusula que prevê a contagem do prazo em dias úteis. Precedentes. Expedição do "habite-se" que não coincide com a efetiva entrega do imóvel aos compradores. Mora caracterizada. Súmula 160 do C. TJSP. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA JUSTIFICAR A IMPONTUALIDADE DA ENTREGA. Inocorrência. Súmula 161 do C. TJSP. Crise financeira advinda com a pandemia do covid-19. Efeitos deletérios que atingiu e afetou a todos, indistintamente, e não apenas a situação socioeconômica da apelada. PROMITENTE-VENDEDORA QUE DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Retorno das partes ao "status quo ante" e restituição, em uma única vez, da integralidade dos valores pagos. Súmulas 02 e 03, do E. TJSP, e Súmula 543, do C. STJ. Correção monetária com os respectivos desembolsos. Juros de mora contados da citação. Impossibilidade de retenção das arras confirmatórias pela ré-apelada. Valor do sinal que integra o preço. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1005295-33.2021.8.26.0400](#), Rel. Lídia Conceição, j. 20/12/23).

“APELAÇÃO. Serviço de reabilitação de crédito junto ao SPC e SERASA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Celebração de contrato entre as partes, tendo por objeto a prestação de serviço de reabilitação de crédito, mediante renegociação extrajudicial dos débitos. Ré que, em meio às renegociações, encaminhou à autora um segundo contrato, para a propositura de ação judicial que jamais veio à lume. Inadimplemento da prestadora incontroverso. Danos morais configurados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de relações em sociedade. Quantum indenizatório mantido – R\$ 8.000,00. Sentença preservada. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000351-45.2023.8.26.0326](#), Rel. Walter Exner, j. 24/01/24).

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de busca e apreensão e pagamento de valores. Multa contratual devida ante o descumprimento por parte do réu de obrigações assumidas no contrato. Cláusula penal que previa o pagamento a esse título de 20% do valor do negócio. Multa adequada e proporcional. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004827-37.2022.8.26.0270](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 24/01/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO. FRANQUIA. Resilição contratual c.c de devolução de valores. Teoria da imprevisão. Pandemia Covid-19. Inaplicabilidade. Fato que afetou ambos os contratantes. Inexistência de direito à desistência unilateral. Rescisão da avença por parte da franqueada. Impossibilidade de devolução dos valores. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025539-71.2020.8.26.0576](#), Rel. Azuma Nishi, j. 01/12/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO FRANQUIA, CUMULADA COM PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR FRANQUEADO CONTRA FRANQUEADORA. Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. Apelações do autor, da corré franqueadora e de corréu pessoa física, excluído do processo. Anulado o contrato de franquia, cabe, no caso concreto, a devolução dos valores gastos pelo franqueado com taxas de "marketing", restituídas as partes ao "status quo ante". Art. 182 do Código Civil. Embora a sentença tenha anulado o contrato por vício de vontade (erro essencial), comprovou-se a ausência de entrega tempestiva da COF, o que também é causa de anulabilidade (art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Franquia). Franqueado que permaneceu no negócio por pouco mais de um mês, lapso de tempo insuficiente para sanação da irregularidade. Aplicação do Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Não configuração de danos morais decorrentes de mensagens enviadas pela franqueadora em grupo de WhatsApp. Hipótese narrada que constitui mero aborrecimento, ausente lesão jurídica relevante. Sentença reformada em parte e em parte mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação do franqueado a que se dá parcial provimento. Apelação da franqueadora a que se nega provimento. Apelação do corréu pessoa física a que se dá provimento para condenar o autor a pagar a seu patrono honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1002219-57.2021.8.26.0058](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 06/12/23).

“TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Ação de rescisão contratual e de reintegração de posse movida por cedentes de quotas sociais – Decreto de procedência – Apelo da parte ré – Rejeição da questão preliminar de não conhecimento – Dialeiticidade presente – Descumprimento da obrigação assumida no segundo contrato celebrado pelos apelantes, conforme o admitido, até mesmo, nas razões recursais, em contraste com o adimplemento dos apelados – Rescisão dos contratos – Necessário retorno ao "status quo ante", cabível a reintegração de posse no imóvel em que instalado o estabelecimento – Indenização decorrente da deterioração da fruição do imóvel deferida nos termos do artigo 475 do CC/2002 – Condenação mantida, descaracterizada abusividade ou onerosidade excessiva - Inadimplemento dos autores arguido de maneira imprópria, em confronto com o art. 476 do estatuto civil - Interpretação das cláusulas contratuais – Sentença confirmada – Honorários recursais – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000329-63.2019.8.26.0346](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 06/12/23).

“APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. RECUSA DO SÓCIO RETIRANTE EM ASSINAR NOVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. CONDUTA ABUSIVA. ADMINISTRAÇÃO POR QUEM NÃO ERA MAIS SÓCIO. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO DO

BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012586-77.2022.8.26.0003](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 08/01/24).

“**MARCA** – Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos – Autora que tem o registro de marca mista – Apresentações visuais das marcas completamente distintas – Atuação em ramos diferentes – Reprodução do elemento nominativo, no caso, que não é capaz de causar confusão ao consumidor – Palavras comuns de origem inglesa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1047424-80.2021.8.26.0100](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 24/01/24).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**APELAÇÃO**. Ação de prestação de contas, ajuizada por ex-sócio (excluído extrajudicialmente) contra sócio administrador. Segunda fase. Reconhecimento de saldo devedor contra o autor. Inconformismo do réu, que pretende seja reconhecido saldo devedor do autor em valor superior. Acolhimento em parte. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência. Nulidade da sentença por vício de motivação. Ausência. Mérito. Pretensão do réu de que sejam reconhecidas obrigações do autor para com a sociedade, para o que a ação de prestação de contas é via inadequada. Pretensão à responsabilização civil de ex-sócio por alegado ilícito gerador de prejuízos à sociedade requer ação ordinária de responsabilidade. Parte desses valores já foram, inclusive, objeto de pleito reparatório em outra demanda, ajuizada pela sociedade contra o aqui autor e julgado improcedente, por sentença transitada em julgado. Violação à coisa julgada. Por outro lado, cômputo a crédito do autor, para fim de redução do saldo devedor contra ele reconhecido, de valor referente à restituição do capital por ele aportado (integralizado) na sociedade. Equívoco. Sócio excluído faz jus à apuração de haveres, não à restituição do capital investido. Apuração de haveres tampouco cabe em ação de prestação de contas. Ademais, há notícia da existência de ação de dissolução parcial. Sentença reformada neste ponto, para determinar a exclusão, do cálculo do saldo devedor reconhecido contra o autor, deste "crédito". Resultado: sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [0004893-35.2014.8.26.0619](#), Rel. Grava Brazil, j. 07/11/23).

“**PRAZO** – Suspensão convencional do processo por sessenta dias para tratativas de acordo – Contagem em dias corridos – Interpretação do art. 219 do CPC – Pedido deduzido entre a prolação da sentença e o início do prazo recursal – Termo final do prazo convencional recaiu no dia 6 de dezembro de 2021 – Contagem da quinzena legal a partir do dia 7 de dezembro de 2021 – Novo pedido de suspensão de prazo apresentado em 7 de março de 2022 – Íterim de 41 dias úteis entre o termo final da primeira suspensão e o início da segunda suspensão do processo – Superação do prazo para interposição de recurso de apelação – Apelações interpostas no mês de maio de 2022, quando há muito escoado o prazo – Recursos não conhecidos. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação de dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres – Inclusão de ex-sócio no polo passivo – Constatação de que ex-sócio se retirou mediante cessão da totalidade de suas cotas sociais a outro sócio, seu filho – Incidência do art. 1.057, caput e parágrafo único, e art. 1.003, parágrafo único, ambos do CC – Responsabilidade do sócio cedente até dois anos após a averbação no registro competente – Prazo inoponível perante a coautora, menor incapaz (CC, art. 198, I, e art. 208) – Legitimidade passiva do ex-sócio cedente para responder pelas obrigações da sociedade perante a menor incapaz – Legitimidade passiva reconhecida para a fase de apuração de haveres – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento ao apelo do corréu Octávio e não se conhecem os

demais recursos.” (Apelação Cível nº [1000229-41.2020.8.26.0260](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 07/11/23).

“APELAÇÃO – Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei nº 11.101/05, art. 94, I) – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Acolhimento – Comprovação dos pressupostos para amparar o pedido falimentar – Impontualidade de pagamento de obrigação materializada em nota promissória, devidamente protestada – Autora que tentou intimar a ré via protesto encaminhado à sua respectiva sede, sendo a notificação entregue a funcionário que se recusou a assinar o respectivo recibo – Posterior intimação do protesto por edital – Regularidade do protesto – Precedentes deste E. Tribunal – Depósito elisivo não realizado – Devedora que não demonstrou relevante razão de direito para não pagar o quantum devido – Alegação de uso do procedimento falimentar como meio indireto de cobrança – Tese ultrapassada – Inteligência da Súmula 42 deste E. Tribunal – Autora que não é obrigada a aceitar acordo proposto pela ré, qualquer que seja o seu conteúdo – Precedente desta Câmara Reservada – No pedido de falência fundado no inadimplemento de obrigação líquida materializada em título, basta a prova da impontualidade, feita mediante o protesto, não sendo exigível a demonstração da insolvência do devedor (Súmula 43 deste E. Tribunal) – Sentença reformada para decretar a falência da ré – Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1003273-60.2019.8.26.0177](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 07/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de tutela de urgência cautelar pré-arbitral - Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para o fim de nomear comissão de adquirentes do condomínio edifício Trust Alto da Lapa (em construção) - Inconformismo da credora hipotecária da incorporadora - Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta - Rejeição - Legitimidade recursal caracterizada - Interesse jurídico evidenciado - A atribuição de poderes de incorporação, construção e alienação das unidades imobiliárias aos agravados é medida que pode obstar o recebimento do crédito da agravante - Medida que, ademais, não pode prevalecer, em face da controvérsia quanto à alegada condição dos agravados de adquirentes das unidades imobiliárias - Inexistência de compromisso de compra e venda dos imóveis – Contratos de constituição de sociedades em conta de participação nos quais figuram os supostos membros da "comissão de adquirentes" como investidores, e não como compromissários-compradores - Sócios ocultos que não ostentam direitos perante terceiros, tampouco assumem obrigações - O reconhecimento da alegada simulação, alçando os agravados à condição de promissários compradores, é medida inafastável à concessão da medida - Ausente a probabilidade do direito, a atribuição de poderes de incorporação não se mostra possível - Contratos com cláusula compromissória - Questões que devem ser apreciadas perante a jurisdição arbitral - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2055548-73.2023.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 14/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Societário – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante – Inconformismo – Pedido de efeito suspensivo quanto à determinação de inclusão dos demais sócios da sociedade na lide – Não acolhimento – Litisconsórcio necessário – Sócios participantes da assembleia a qual se pretende a anulação que devem compor o polo passivo da demanda, uma vez que eventual procedência da ação repercutirá diretamente na relação jurídica

com os demais sócios – Determinação de inclusão pertinente – Pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Embora questionável o impedimento de participação do agravante na assembleia, aparentemente houve a ratificação das decisões em momento posterior – Eventual violação do art. 1074, §1º, do Código Civil que é objeto de discussão em outro agravo – Existência de grande litigiosidade e animosidade entre todos os envolvidos – Princípio da intervenção mínima do Estado-Juiz nas questões e deliberações sociais – Situação de intensa litigiosidade que requer cautela, evitando-se a prolação de decisões que imponham medidas drásticas – Acolhimento, contudo, do pedido subsidiário para que seja nomeado pelo Juízo "a quo" interventor-observador, a fim de fiscalizar os atos de gestão dos administradores, no interesse da sociedade empresária, à luz do princípio da preservação da empresa - Voto do segundo Juiz, eminente Desembargador GRAVA BRAZIL, acolhido neste aspecto e incorporado no acórdão - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento nº [2130993-97.2023.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 14/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de apuração de haveres – Decisão recorrida que determinou a exclusão dos imóveis que formam a área, em que localizada a Artepack, do ativo total, por terem sido doados pelo Município de Dois Córregos com cláusula de reversão em caso de descumprimento do encargo – Controvérsia voltada a aferir se os terrenos doados pela Municipalidade, com encargo e cláusula de reversão, e as edificações neles erigidas, compõem o patrimônio social da sociedade Artepack Indústria de Embalagem Ltda., devendo, por isso, ser incluídos na apuração dos haveres decorrente do falecimento do sócio Marcos Antônio Capelini – Doação modal ou com encargo que não relativiza o direito de propriedade transferido pela doadora à donatária – Propriedade plena, nela incluído o poder de disposição por parte da donatária, até porque a cláusula de reversão, aqui, tem natureza real, é resolutiva e não suspensiva – Cláusula de reversão que não interfere na atividade social – Condição não implementada ao tempo da dissolução da sociedade – Exclusão geradora de dano locupletamento indevido à sociedade – Descabimento – Necessidade de incluir-se os imóveis na avaliação dos haveres – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2222419-93.2023.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 14/11/23).

“**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**. Honorários advocatícios. Exequente prestara serviços advocatícios em prol da massa falida. Alegação de que caberia, mencionada verba, à massa, diretamente, não tem consistência. Titular da capacidade postulatória está apto ao crédito, ante o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Serviços prestados, devidamente contratados, foram reconhecidos, ante a ausência de impugnação. Cumprimento de sentença apto a regular sequência. Legitimidade ativa se faz presente. Interesse de agir caracterizado. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [0051055-15.2022.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi Arruda, j. 28/11/23).

“**AÇÃO MONITÓRIA** – COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO (PADARIA) - Autora que postula o recebimento do valor de R\$ 428.669,43, com base em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial ("Forno & Pão Conveniência Ltda-EPP") – Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento na ausência de consentimento do réu quanto à inclusão da outra vendedora no polo ativo – Inconformismo da autora, que requer a anulação da sentença – Acolhimento. 1. Primeiro, porque a presente ação monitória tem por objeto a constituição de título executivo de obrigação de

pagamento em quantia em dinheiro (art. 700, I, CPC). Quer dizer, a obrigação é de natureza pessoal, e não real, sendo certo que qualquer das credoras (FABIANA e/ou SIMONE) tem legitimidade, isoladamente ou em litisconsórcio, para a ação. Além de não se tratar de litisconsórcio necessário, seria, quando muito, ia meramente facultativo (art. 113, CPC). 2. Segundo, que as condições da ação podem e devem ser analisadas a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes. Quer dizer, ainda que se pudesse cogitar de litisconsórcio "necessário", como invocado pelo réu embargante e encampado na sentença, seria caso de ser admitir a regularização, a qualquer tempo. No caso, a própria autora já se deu pressa em incluir no polo ativo da demanda a outra vendedora SIMONE. 3. Terceiro, em caso de emenda da inicial, o consentimento do réu é exigível somente quando envolva alteração da causa de pedir ou do pedido (art. 329, I, do CPC). No caso, não se trata de mudança dos fatos, dos fundamentos jurídicos do pedido, muito menos do pedido. Daí porque regular se mostra a inclusão da outra sócia, co-vendedora, SIMONE. Ao propósito, vale lembrar que cabe ao juiz determinar a emenda da petição inicial sempre que for possível, considerando os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do mérito (arts. 4º, 282, §2º e art. 488 do CPC). Ainda, a inclusão da outra vendedora não trouxe qualquer prejuízo à defesa nem ao andamento do processo - Recurso provido para anular a sentença, com o regular prosseguimento e instrução da causa - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO." (Apelação Cível nº [1000547-86.2022.8.26.0152](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 28/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Decisão recorrida que concedeu tutela de urgência "para o fim de determinar, até a conclusão da constatação prévia, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; além da proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência" – Inconformismo do credor – Tutela de urgência foi concedida apenas "até a conclusão da constatação prévia" – Antes mesmo da interposição deste recurso, sobreveio r. decisão que, à vista das conclusões do laudo de constatação prévia apresentado pelo perito nomeado, deferiu o processamento da recuperação judicial – Recurso que está prejudicado – Mesmo que o recurso não estivesse prejudicado, o inconformismo não comportaria acolhimento – Decisão recorrida que nada mais fez do que reproduzir os estritos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 – Credor que deixou de observar a necessária distinção entre "sócio solidário" (Lei 11.101/2005, art. 6º, II) e "devedor solidário", que, nos termos do § 1º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, poderá, a rigor, ser demandado, independente da recuperação judicial da devedora principal – Precedente desta Câmara Reservada – Recurso prejudicado." (Agravado de Instrumento nº [2139371-42.2023.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 28/11/23).

“APELAÇÃO – Propriedade industrial – Patente de modelo de utilidade – Ação de obrigação de não fazer com pedido de busca e apreensão e indenização – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Em que pese a conclusão do laudo pericial de que os artefatos periciados nos estabelecimentos das requeridas possuíam a mesma funcionalidade, aplicação e conceito no sistema de absorção e tração, além do alto grau de semelhança com ao registrado perante o INPI pelo autor, as provas apresentadas nos autos comprovam que as rés, por um longo período de tempo anterior ao depósito da patente, já exploravam o invento consistente no reforço

de engate dos tratores – Conjunto probatório que permite o reconhecimento da condição de "usuárias anteriores" por parte das rés, à luz do que dispõe o art. 45 da Lei nº 9.279/96 – Inexistindo violação ao alegado direito de exclusividade do autor, não há falar-se em indenização pela utilização do objeto patenteado – Apeladas que, ademais, não mais realizam as adaptações e melhorias nos tratores com o objeto que teria sido desenvolvido pelo autor, eis que os novos equipamentos adquiridos pelas rés já possuem estrutura mecânica adequada vinda de fábrica – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007253-08.2019.8.26.0438](#), Rel. Jorge Tosta, j. 28/11/23).

“**FRANQUIA – CASA DE BOLOS – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL** – Autoras franqueadoras que almejam receber a multa contratual de 20% sobre o valor da taxa inicial de franquia (Cláusula 11.2) em virtude dos descumprimentos contratuais perpetrados – Acolhimento – Demonstradas as infrações contratuais das rés, tais como inadimplemento de pagamentos relativos aos royalties e insumos adquiridos que ensejam a cobrança da multa de 20% sobre o valor da Taxa inicial de Franquia (cláusula 11.2) - RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO. **FRANQUIA – CASA DE BOLOS – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES** – Autoras franqueadoras que postulam indenização pelos danos materiais decorrentes do exercício de atividade concorrente – Acolhimento em parte - Pelo acervo probatório foi demonstrado que as rés exerceram atividade concorrente ao objeto do contrato de franquia – Todavia, considerando o período de cumprimento de contrato, o valor da taxa inicial de franquia, a natureza e o valor dos royalties, acolhe-se o pedido indenizatório pelos lucros cessantes, porém limitado a 20% do postulado pelas autoras – Valor pretendido de R\$ 102.491,76, que se mostra excessivo e gerador de enriquecimento sem causa - Leitura dos arts. 413 e 884, Código Civil - RECURSO PROVIDO EM PARTE NESSE TÓPICO. **MULTA POR QUEBRA DE SIGILO** – Autoras franqueadoras que pugnam pela condenação na multa de 10 vezes sobre o valor da taxa inicial de franquia, em caso de quebra de sigilo das informações de propriedade da franqueadora (cláusula 11.3) – Não acolhimento – Em relação ao dever de sigilo e confidencialidade, pelo acervo probatório, não se demonstrou sua violação, situação que afasta a cobrança da multa de 10 vezes o valor da Taxa inicial de Franquia em caso de quebra de sigilo das informações de propriedade da franqueadora – Meras conjecturas, sem qualquer lastro probatório, que não autorizam a condenação das franqueadas - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.” (Apelação Cível nº [1043322-63.2018.8.26.0506](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas e de grupo econômico – Sentença de parcial procedência – Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa – Rejeição – Caracterização de grupo econômico de fato – É incontestável a formação do grupo econômico de fato, de natureza familiar, a partir do exercício de atos de gestão, administração e/ou de representação das sociedades na pessoa do patriarca, juntamente com os demais membros que compõem a família – Sociedades que, entre elas, apresentam uma complementação de atividades e/ou uma semelhança nas atividades desenvolvidas em prol do grupo econômico, somando-se, ainda, que compartilham os mesmos endereços comerciais, os mesmos maquinários e funcionários, bem como haver, entre elas, uma identificação visual comum, pela adoção do mesmo logotipo – Hipótese, no entanto, em que o reconhecimento do grupo econômico de fato, por si só, não remete à conclusão de que sua instituição tenha tido o propósito de desvio de finalidade ou abuso da personalidade

jurídica das sociedades que compõem o grupo, ou de que as sociedades foram constituídas ou estejam sendo utilizadas com a finalidade de desvio de patrimônio ou de fraudulenta sucessão empresarial – O desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se verifica quando os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, sendo que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes para autorizá-la (CC, art. 50, §4º) – Sentença mantida – Sem honorários recursais – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1120962-31.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 28/11/23).

APELAÇÃO – Cumprimento de sentença arbitral - Sentença de extinção por iliquidez do título executivo – Insurgência do autor – Não acolhimento – Sentença arbitral que se limitou fixar os critérios para a apuração dos haveres do autor/apelante - Apuração de haveres de acionista de Companhia de capital fechado que deverá ser instaurada perante o próprio juízo arbitral, em respeito à cláusula compromissória - Tribunal arbitral que é o juiz natural, escolhido livremente pelas partes, para fixação do "an" e do "quantum debeatur" – Apuração de haveres que não pode ser realizada mediante mero cálculo aritmético, não se aplicando, na espécie, o parágrafo único do art. 786 do CPC – Falta de pressuposto processual de existência (jurisdição) - Extinção do processo bem decretada - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1074657-86.2020.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 28/11/23).

“AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor/agravante, em razão do aperfeiçoamento do ciclo citatório na origem – Inconformismo – Alegação de que a questão do procedimento para a tramitação da ação de exibição de documentos é matéria de ordem pública - Inadmissibilidade – Citação das rés na origem que acarreta a estabilização da demanda – Eventual alteração do procedimento, neste momento processual, acarretaria verdadeiro retrocesso – Inadmissibilidade – Autor/Agravante que não se desincumbiu em comprovar prejuízo com a tramitação do feito sob o rito ordinário – Prevalência do princípio "pas de nullité sans grief" - Matéria deduzida pelo autor/agravante que, inclusive, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC, tampouco trata-se de uma questão de urgência – Inaplicabilidade do Tema 988 do E. STJ - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo Regimental Cível nº [2277460-79.2022.8.26.0000/50000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 30/11/23).

“APELAÇÃO – "Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de abstenção de uso indevido de marca, pedido de retratação e pedido de tutela de urgência" – Sentença de procedência dos pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de realizar propaganda com menção do nome da autora, para condená-la à retratação pública, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R\$ 50.000,00 e danos materiais em "valor equivalente a diferença de faturamento médio do período anterior ao que ocorreu a concorrência desleal" a ser apurado na fase de liquidação de sentença e ao pagamento de custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da autora – Inconformismo quanto ao critério de fixação do valor da indenização por danos morais, das astreintes e dos honorários advocatícios da sucumbência – Determinação de complementação do preparo recursal

desatendida – Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007, §2º) – Recurso não conhecido. Recurso da ré – Inconformismo – Descabimento – Concorrência desleal e parasitária caracterizada – Não é lícita a publicidade direcionada em desfavor de um concorrente particularizado, ainda mais quando fundada essencialmente no desconto determinado sobre o preço por ele praticado – É incontroverso que, por meio de banners e carros de som, a ré anunciou cobrir qualquer orçamento feito pela autora e sobre ele conceder 10% de desconto – Além disso, não se pode desconsiderar que a publicidade então engendrada pela ré permitiu que ela se beneficiasse do trabalho técnico e personalizado realizado pela autora, concretizado nos orçamentos que elabora, porque, sem ter que elaborá-los, a ré se utilizou dos feitos pela autora, limitando-se a precificá-los com o desconto anunciado – Responsabilidade civil inquestionável – Danos material e moral comprovados – Recurso desprovido. Dispositivo: Recurso da autora não conhecido e desprovido o da ré.” (Apelação Cível nº [1004002-17.2021.8.26.0533](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 12/12/23).

“APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária – Sentença de improcedência da ação principal e de parcial procedência da reconvenção – Inconformismo dos autores – Acolhimento. Preliminar - Alegação, em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, ante a não observância do princípio da dialeticidade recursal - Descabimento - Leitura das razões que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença - Preliminar rejeitada. Mérito - Cláusula contratual que foi clara ao estabelecer os documentos considerados de praxe que deveriam ser apresentados pelos vendedores - Quisessem as partes condicionar o pagamento das parcelas à apresentação de outros documentos, deveriam fazê-lo de forma expressa - Comportamento contraditório da apelada que, em momento algum, mesmo após notificada, solicitou documentos complementares aos apelantes - Negócio de valor vultoso (100 milhões de reais), não sendo crível que o comprador não tenha tido acesso prévio à situação contábil e fiscal da empresa cujas quotas foram adquiridas - Contrato empresarial que deve ser interpretado em consonância com os parâmetros objetivos das cláusulas negociais livremente estabelecidas pelas partes - Exegese do art. 421-A do Código Civil - Impossibilidade de interpretação extensiva e abrangente da cláusula 8.1 da avença, a qual define expressamente o que se deve entender por "documentação de praxe" - Pedidos que devem ser acolhidos - Perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença, devendo o "quantum" apurado ser descontado do valor pago pela apelada, devolvendo-se eventual diferença - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1111249-95.2021.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/12/23).

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Propriedade industrial – Sentença de parcial procedência apenas para o fim de condenar a requerida na obrigação de fazer consistente no fornecimento das informações sobre os endereços IP utilizados pelos anunciantes, sobre os dados cadastrais das empresas anunciantes e sobre o provedor de acesso responsável pelo endereço IP, no período de seis meses contados retroativamente da data da ordem judicial, envolvendo os produtos comercializados no "link" indicado pelo requerente, por supostamente violarem a patente de modelo de utilidade do requerente, relacionados a fôrmas e moldes de E.V.A. para fabricação e produção de artefatos feitos de concreto, cimento, gesso e materiais semelhantes – Insurgência do autor – Parcial acolhimento. Preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento do recurso rejeitada – Inexistência de ofensa ao art. 1.010, I, do CPC – Partes que já estão devidamente qualificadas e identificadas nos autos desde a inicial e contestação, tendo sido atendida a disposição contida no mencionado dispositivo legal, de modo que a ausência de repetição da qualificação das

partes em recurso é mera irregularidade formal, não impedindo o conhecimento da apelação - RECURSO CONHECIDO. Mérito recursal – Parcial acolhimento – Requerida que, como provedora de aplicação, possui sua responsabilidade limitada, tão somente, à retirada dos anúncios indicados como infratores da carta patente de titularidade do autor, bem como o fornecimento da identificação dos supostos autores das publicações comercializando produtos referentes aos direitos industriais do apelante em sua plataforma virtual, mas não pelo próprio conteúdo em si, vez que exteriorizados por terceiros - Apelada que não tem o dever legal de monitorar o registro de novos anúncios de produtos que estão sendo vendidos por terceiros em seu "site", não podendo ser obrigada a realizar uma varredura de todos os produtos que estão sendo vendidos todos os dias pelos seus clientes, sob pena de violação ao art. 19, caput e §1º, da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet) - No caso, identificado o endereço virtual por meio da URL exata do suposto conteúdo violador dos direitos de propriedade do autor, bem como verificada a potencial prática de concorrência desleal no referido anúncio, de rigor a indisponibilidade do conteúdo apontado como infringente - Honorários sucumbenciais - Descabimento - Apelada que não deu causa à propositura da demanda, além de não ter se insurgido contra o fornecimento de dados dos usuários, após determinação judicial - Sentença parcialmente reformada - Cabível a expedição de ofício ao provedor de conexão indicado pela ré para obtenção das informações pessoais dos dados de registro ligados ao IP apresentado, na forma do art. 22 da Lei nº 12.965/14 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025599-76.2021.8.26.0554](#), Rel. Jorge Tosta, j. 12/12/23).

“AÇÃO COMINATÓRIA (PRESTAÇÃO DE GARANTIA), CUMULADA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RETENÇÃO DE VALORES PARA COBRIR CONTINGÊNCIAS – "SISTEMA VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA. EPP" - CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DAS COTAS SOCIAIS DA EMPRESA "SISTEMA VAZ ESTACIONAMENTO" – Sentença que julgou procedente a ação para: a) desconsiderar a personalidade jurídica de UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA., permitindo sua responsabilização por obrigações assumidas pelo sócio, JOSÉ VAZ; b) condenar as requeridas na obrigação de fazer consistente no oferecimento de bem imóvel em garantia e no pagamento das contingências, atuais e futuras, nos termos das cláusulas 7.1 e 7.3 do contrato, sob pena de multa e; e) permitir a retenção do saldo do preço fixado para aquisição das cotas até o cumprimento do item anterior - Inconformismo dos réus – Não acolhimento. 1. Cerceamento de defesa - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo e a resolução da lide - PRELIMINAR REJEITADA. 2. Da obrigação de fazer (oferecimento de bem imóvel para garantia e pagamento das contingências, atuais e futuras) – Partes que celebraram dois contratos pelos quais a autora PROGRESS adquiriu dos réus as cotas sociais da empresa "SISTEMA VAZ ESTACIONAMENTO LTDA. EPP". Pelo 1º contrato, celebrado em 31/10/2017, a autora PROGRESS adquiriu 2/3 das cotas da empresa pelo preço de R\$ 3.500.000,00; pelo 2º contrato, de 07/11/2019, adquiriu os 33% remanescentes da empresa "Sistema Vaz" pelo preço de R\$ 1.560.000,00 – No caso, é importante observar que as alegações dos réus apelantes, relativas ao desconto do preço no compromisso de compra e venda e à constituição de garantia, têm origens distintas e encerram objetos totalmente diversos. As contingências trabalhistas indicadas no compromisso não se confundem com as contingências do 1º Contrato (R\$ 1.500.000,00) – O que importa destacar é que o réu JOSÉ VAZ se comprometeu a arcar com as contingências exigidas por terceiros (novas

obrigações que viessem a surgir, decorrentes de fatos anteriores ao fechamento do negócio – cláusula 4.1.8). Daí a imposição das Cláusulas 7.1 e 7.3, que obrigam o vendedor a ofertar imóvel em garantia para cobrir tais contingências – Réus que não cumpriram com as suas obrigações. 3. Exceção de insegurança (art. 477, Código Civil) – Exceção de suspensão da prestação – No contrato comutativo, a parte pode suspender a sua prestação se surgir dúvida se a outra conseguirá cumprir a sua respectiva obrigação, diante do risco de redução patrimonial ou insolvência. No caso, considerando a dúvida sobre a capacidade financeira do vendedor, ora réu JOSÉ VAZ, de responder pelas contingências do negócio, lícito se mostra à autora invocar a exceção do contrato não cumprido, na modalidade de "exceção de insegurança". A alteração da higidez patrimonial do réu põe em risco o cumprimento da obrigação em quitar ou restituir eventuais valores à autora. Por tais razões, mostra-se prudente autorizar que a autora apelada retenha os valores relativos ao saldo do preço, até que os réus ofereçam garantia idônea - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. 4. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa UP FORWARD. Restou caracterizado o abuso da personalidade jurídica, diante da confusão patrimonial - Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil – No caso em tela, os elementos constantes dos autos permitem concluir que JOSÉ VAZ usou a holding (UP FORWARD) para blindagem patrimonial - Contrato de compra e venda de cotas que foi firmado entre a autora PROGRESS e a corré "UP FORWARD", participando o corréu JOSÉ VAZ como "interveniente anuente". Caso em que José Vaz cedeu suas cotas à "UP FORWARD", que as alienou à requerente, e o pagamento de parte do preço se deu por assunção de débito de titularidade daquele - Desconsideração da personalidade jurídica que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.” (Apelação Cível nº [1028649-51.2020.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 12/12/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência - Massa Falida de Master Consultoria e Construções Ltda – Decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante objetivando o cancelamento das restrições anteriores à arrematação, sem o pagamento dos emolumentos pelo arrematante, e que seja adotado o valor da transação para cálculo dos emolumentos devidos para registro da carta de arrematação, calculado proporcionalmente de acordo com a área de cada lote arrematado, não o valor venal de cada lote. Oposição ao julgamento virtual - Rejeição - Hipótese que não se enquadra em qualquer dos casos previstos no art. 937 do CPC e no § 4º do art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Processos de recuperação judicial e falência que devem prevalecer os princípios da efetividade e celeridade do julgamento - Julgamento virtual mantido. Inconformismo do agravante – Acolhimento parcial – Emolumentos devidos ao registro imobiliário para cancelamento de restrições nas matrículas são devidos pelo arrematante – Art. 901, §1º, do CPC - Mesmo não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, as despesas com emolumentos referentes ao cancelamentos das restrições cabe ao arrematante - Art. 14 da Lei 6015/73 - Recurso improvido nesse particular - Adoção como base de cálculo dos emolumentos de registro o valor da arrematação - Acolhimento - Base de cálculo do ITBI que é o valor venal dos bens ou direito adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN - No caso de arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo deve corresponder ao valor da sua aquisição judicial - Precedentes do C. STJ - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste E. Tribunal que fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI dever ser o valor da arrematação - Emolumentos que devem ser apurados de acordo com a base de cálculo do ITBI, no caso, o valor da arrematação do imóvel, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.331/2002 - Precedentes das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2188604-08.2023.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 19/12/23).